Aggiornato al 23 ottobre 2026

Posizione, orari e foto di chi lavora fuori sede

Manuale pratico tra Statuto dei lavoratori, GDPR e squadre sul campo



GeoTapp

di Michele Angelo Petraroli

Posizione, orari e foto di chi lavora fuori sede

Manuale pratico al GDPR e allo Statuto dei lavoratori per chi ha squadre sul campo

Edizione Italia, stato al 23 ottobre 2026

Bozza 3, con modelli e fonti

Pubblicato da GeoTapp

Avvertenza

Questa è una guida pratica, non una consulenza legale. Va riletta da un consulente del lavoro o da un avvocato giuslavorista prima di essere usata per decidere su un caso concreto.

Indice

Prima di cominciare 1
1. Due leggi, due cancelli 3
2. L'articolo 4 dello Statuto, comma per comma 6
3. Cosa dice davvero l'Ispettorato sul GPS e sugli smartphone 10
4. La timbratura con la posizione, fra il Garante e i giudici 13
5. Il GDPR in cinque domande 17
6. Cosa hanno sanzionato davvero 24
7. I casi di confine 35
8. Il fornitore del software 41
9. Il percorso, in dieci passi 43
10. L'accordo sindacale e l'istanza all'Ispettorato 47
11. La valutazione d'impatto, passo per passo 52
12. L'informativa: cosa deve contenere 55
13. I diritti dei lavoratori e le richieste di accesso 58
14. Sette settori a confronto 61
15. La lista da tenere sulla scrivania 65
16. Dove sta GeoTapp, per chi se lo chiede 67
17. Venticinque domande frequenti 69
Glossario 76
Appendice A. Cronologia dei documenti citati 78
Appendice B. Che cosa è stato letto e che cosa no 79
Appendice C. Modello di informativa per squadre sul campo 81
Appendice D. Traccia di valutazione d'impatto (DPIA) leggera 84
Appendice E. Scheda del registro dei trattamenti 86
Appendice F. Traccia della relazione tecnica per l'istanza all'Ispettorato 87
Appendice G. Traccia di risposta a una richiesta di accesso 89
Appendice H. Clausole da cercare nel contratto con il fornitore 91

Prima di cominciare

Mauro ha una ditta di pulizie con undici persone sparse su sei cantieri (è un personaggio di fantasia, ma la situazione è frequentissima). Un lunedì gli arriva la richiesta scritta di un suo operaio, fatta con cura, che vuole sapere quali dati di posizione l'azienda ha raccolto su di lui negli ultimi sei mesi. Mauro non ha niente da nascondere, e non sa cosa rispondere. Nessuno gli aveva mai detto che quella domanda sarebbe arrivata, e soprattutto che ha un mese di tempo per rispondere.[1]

Questo manuale è scritto per lui, e per te se ti riconosci. Parla di tre cose che chi ha una squadra fuori sede tocca ogni giorno, cioè l'orario di chi lavora, il punto in cui si trova quando timbra e le foto che scatta per dimostrare che l'intervento c'è stato. Racconta come si incastrano le due leggi che regolano la materia in Italia, che cosa hanno deciso il Garante, l'Ispettorato del lavoro e i giudici, e quali domande farsi prima di accendere qualunque strumento, di qualunque fornitore.

Una cosa va detta subito, perché vale più delle altre. **Non è una consulenza legale**, e non sostituisce il tuo consulente del lavoro, il tuo avvocato o il tuo responsabile della protezione dei dati. Le leggi cambiano, i provvedimenti escono ogni mese, e un caso concreto ha sempre un dettaglio che un manuale non può conoscere. Questa edizione fotografa la situazione al 23 ottobre 2026 e porta la data per questo.

Come sono fatte le note

In fondo a ogni pagina trovi le fonti di quello che hai appena letto, quasi tutte con il loro link. Ogni nota porta davanti una sigla che dice di che tipo di fonte si tratta, perché in questa materia la differenza conta. **Fonte ufficiale** vuol dire il testo di legge o il provvedimento letto sul sito di chi lo ha emesso. **Atto ufficiale riprodotto da terzi** è il testo di un atto vero, ma copiato su un sito che non è quello dell'autorità, quindi senza la garanzia che sia identico. **Commento di terzi** è un articolo o una sintesi, utile ma da non confondere con la fonte. **Documento interno GeoTapp** indica un documento nostro che non è pubblico e quindi non ha un link: compare in cinque note, per le affermazioni sul nostro prodotto del capitolo 16. L'ulti-

1. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 12 (riproduzione in italiano) *Paragrafo 3. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/12.htm

ma sigla, **riportato dalla ricerca approfondita**, vale per i pochi punti che una ricerca assistita ha letto per noi e che non abbiamo riletto alla fonte, e va presa con più cautela.

L'appendice finale dice, punto per punto, che cosa è stato letto direttamente e che cosa no. Se trovi un errore, scrivici, perché una guida sul diritto che non si corregge diventa presto una guida sbagliata.

CAPITOLO 1

Due leggi, due cancelli

Chi mette uno strumento nelle mani dei dipendenti si trova davanti due cancelli diversi, e l'errore più comune è credere che aprirne uno basti. Il primo è l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, la legge 300 del 1970, nel testo riscritto dal decreto legislativo 151 del 2015 e poi ritoccato dal 185 del 2016.[2,3,4] Si occupa di una domanda sola, cioè se lo strumento permetta di controllare a distanza l'attività del lavoratore, e di che cosa serva fare prima di usarlo. Il secondo cancello è il regolamento europeo sulla protezione dei dati, il GDPR, insieme al Codice privacy italiano, che si occupa di un'altra domanda, cioè come tratti il dato personale che lo strumento produce, per quanto tempo e con quali garanzie.[5]

I due testi si parlano. Il Codice privacy, all'articolo 114, dice in una riga sola che resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto.[6] E il regolamento europeo, all'articolo 88, lascia agli Stati membri e ai contratti collettivi la possibilità di fissare regole più specifiche per il trattamento dei dati nel rapporto di lavoro, a patto che prevedano misure adeguate a tutelare la dignità e i diritti dei lavoratori, con un riferimento esplicito ai sistemi di

---

2. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, testo vigente (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Ultimo aggiornamento indicato dalla pagina: atto del 05/11/2025; testo attuale in vigore dall'8 ottobre 2016.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art4

3. [Fonte ufficiale] Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, art. 23 (Gazzetta Ufficiale) *Riscrittura dell'art. 4 dello Statuto.* https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=23&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15G00164&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0

4. [Fonte ufficiale] Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, art. 5, comma 2 (Gazzetta Ufficiale) *Modifica del terzo periodo del comma 1 (autorizzazione della sede territoriale o centrale INL).* https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=4&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=16G00198&art.idArticolo=5&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-07&art.progressivo=0

5. [Fonte ufficiale] Regolamento (UE) 2016/679, testo ufficiale (EUR-Lex) *Gli articoli citati sono stati letti sulla riproduzione di privacy-regulation.eu e confrontati con le citazioni dei provvedimenti.* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

6. [Fonte ufficiale] Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 114 (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Un solo comma, che fa salvo l'art. 4 dello Statuto.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art114

monitoraggio sul posto di lavoro.[7] Restano comunque due controlli distinti, con due autorità distinte, l'Ispettorato nazionale del lavoro da una parte e il Garante per la protezione dei dati personali dall'altra, e con effetti che non si compensano.

Il Garante lo ha ripetuto in più provvedimenti, e il caso più istruttivo è quello di una società di trasporti sarda. Aveva ottenuto l'autorizzazione dell'Ispettorato per geolocalizzare i veicoli, e ha preso lo stesso una sanzione di 50.000 euro, perché il sistema non rispettava le condizioni dell'autorizzazione e, più in generale, i principi del regolamento.[8] Aver aperto il primo cancello non significa aver aperto il secondo.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha detto qualcosa di simile sui contratti collettivi. Con la sentenza del 19 dicembre 2024 nella causa C-65/23, richiamata dal Garante nel provvedimento sull'azienda sanitaria ligure, ha chiarito che un accordo con i sindacati non sottrae il trattamento alle condizioni del GDPR, e che un giudice può controllare se il trattamento previsto dall'accordo sia davvero necessario.[9] Un accordo sindacale firmato è quindi una condizione necessaria, il più delle volte, ma non una patente.

Le due distinzioni da tenere in testa

Ci sono due distinzioni che reggono tutto il resto del manuale, e conviene fissarle adesso. La prima è fra **il dato che prova il lavoro e il dato che segue la persona**. Sapere che la squadra era davanti al cancello del cliente alle sette e dieci è una cosa. Sapere dove ha mangiato, che strada ha fatto per tornare e quanto è stata ferma a un semaforo è un'altra, e la legge le tratta in modo molto diverso.

La seconda è fra **lo strumento e il momento in cui guarda**. Lo stesso telefono, con la stessa app e gli stessi satelliti, può documentare una prestazione oppure pedinare un lavoratore. Quello che decide da che parte sta è

---

7. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 88 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 1 e 2. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/88.htm

8. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

9. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Corte di giustizia UE, sentenza del 19 dicembre 2024, causa C-65/23, MK contro K GmbH, edizione provvisoria (EUR-Lex, ECLI:EU:C:2024:1051) *Richiamata dal Garante nel provvedimento 382/2026. Dispositivo letto il 23 ottobre 2026 sulla stampa dell'edizione provvisoria della Curia, ripubblicata da un sito di terzi (lentepubblica.it); la pagina di EUR-Lex non restituisce il testo agli strumenti automatici.* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2024:1051

quando e quanto spesso rileva la posizione, ed è anche la ragione per cui il Garante, parlando dei veicoli, ha scritto più volte che la posizione di regola non dovrebbe essere monitorata in modo continuativo, ma solo quando serve davvero a uno scopo legittimo.[10,11]

10. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 396 del 28 giugno 2018, doc. web n. 9023246 (Tesserini s.r.l. e Visirun S.p.A.) *Letto il 22 ottobre 2026.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9023246

11. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

CAPITOLO 2

L'articolo 4 dello Statuto, comma per comma

L'articolo 4 è breve, e proprio per questo si cita spesso a memoria e male. Conviene leggerlo con calma, un comma alla volta, perché ogni parola ha una conseguenza pratica. Il testo vigente, secondo Normattiva, ha tre commi e porta la rubrica *impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo*.[12] Lo riassumiamo qui con parole nostre e con citazioni brevi, perché il testo completo va sempre letto alla fonte.

Il primo comma, la regola

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti *dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori* si possono impiegare solo per tre ragioni, cioè esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale. E si possono installare solo dopo un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali.[13]

Le parole *anche la possibilità* pesano molto. Il comma non guarda a cosa fa il datore di lavoro, guarda a cosa lo strumento permette di fare. Un sistema che può ricostruire i movimenti di una persona rientra qui anche se l'azienda assicura che non lo farà mai, ed è lo stesso ragionamento che il Garante applica quando parla di valutazione d'impatto, come vedrai più avanti.

Per le imprese con unità produttive in diverse province della stessa regione o in più regioni, l'accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, serve l'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavo-

12. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, testo vigente (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Ultimo aggiornamento indicato dalla pagina: atto del 05/11/2025; testo attuale in vigore dall'8 ottobre 2016.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art4

13. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, testo vigente (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Ultimo aggiornamento indicato dalla pagina: atto del 05/11/2025; testo attuale in vigore dall'8 ottobre 2016.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art4

ro, della sede territoriale oppure, se l'impresa ha unità negli ambiti di più sedi territoriali, della sede centrale. I provvedimenti dell'Ispettorato sono definitivi.[14,15]

Due precisazioni dell'Ispettorato aiutano a non sbagliare. La nota 2572 del 14 aprile 2023 dice che la strada dell'accordo sindacale viene prima, quando ci sono RSA o RSU, e che l'istanza all'Ispettorato deve documentare il mancato accordo o dichiarare che le rappresentanze non ci sono.[16] La stessa nota ricorda che il consenso individuale dei dipendenti non sostituisce né l'accordo né l'autorizzazione, perché l'interesse protetto è collettivo. La nota 4757 del 26 maggio 2025 chiarisce poi che, se un ufficio territoriale copre più province, l'impresa può presentare una sola istanza per le unità comprese nella richiesta, alle stesse condizioni già indicate nel 2023.[17]

Un dettaglio di lettura che sfugge a molti. Il criterio per rivolgersi alla sede centrale è la presenza di unità negli ambiti di più sedi territoriali, non il semplice numero di province, e una sede territoriale può coprirne due o tre.[18,19]

---

14. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, testo vigente (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Ultimo aggiornamento indicato dalla pagina: atto del 05/11/2025; testo attuale in vigore dall'8 ottobre 2016.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art4

15. [Fonte ufficiale] Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, art. 5, comma 2 (Gazzetta Ufficiale) *Modifica del terzo periodo del comma 1 (autorizzazione della sede territoriale o centrale INL).* https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=4&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=16G00198&art.idArticolo=5&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-07&art.progressivo=0

16. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Nota INL n. 2572 del 14 aprile 2023, testo conservato dalla banca dati Olympus *Riproduzione dell'atto, non pubblicazione dell'Ispettorato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29891:inl2572_23&catid=6&Itemid=137

17. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Nota INL n. 4757 del 26 maggio 2025, PDF riprodotto da Dottrina per il Lavoro *Registrata anche nell'indice ufficiale delle note sul sito INL.* https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2025/05/INLnota4757-2025-controllo-a-distanza.pdf

18. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, testo vigente (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Ultimo aggiornamento indicato dalla pagina: atto del 05/11/2025; testo attuale in vigore dall'8 ottobre 2016.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art4

19. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Nota INL n. 4757 del 26 maggio 2025, PDF riprodotto da Dottrina per il Lavoro *Registrata anche nell'indice ufficiale delle note sul sito INL.* https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2025/05/INLnota4757-2025-controllo-a-distanza.pdf

Il secondo comma, l'eccezione

Il secondo comma è quello che fa la differenza per chi gestisce squadre sul campo. Dice che le regole del primo non si applicano *agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa* e *agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze*.[20] È la norma che permette di installare un badge all'ingresso di un capannone senza passare dal sindacato, e il punto sta tutto nel capire dove finisce un badge e dove comincia un sorvegliante.

L'Ispettorato su questo è più prudente di quanto si pensi, e lo vedremo nel prossimo capitolo. Per ora basta ricordare che il secondo comma non è un salvacondotto per qualunque app che giri su un telefono. Conta la funzione concreta dello strumento, non l'etichetta di *strumento di lavoro* che gli mette il datore.[21,22]

Il terzo comma, la condizione per usare i dati

Il terzo comma tiene insieme tutto il resto. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili *a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro* a due condizioni, cioè che il lavoratore abbia ricevuto adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, e che si rispetti il Codice privacy.[23] Senza quell'informazione i dati, anche raccolti lecitamente, non si possono usare, per esempio per contestare un'assenza.

Non è teoria. Nel caso dell'azienda sanitaria ligure il Garante ha ritenuto illecito l'uso dei dati GPS di un'auto aziendale in un procedimento discipli-

---

20. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, testo vigente (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Ultimo aggiornamento indicato dalla pagina: atto del 05/11/2025; testo attuale in vigore dall'8 ottobre 2016.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art4

21. [Commento di terzi] ANCE, notizia del novembre 2016 sulle indicazioni operative dell'Ispettorato per i localizzatori GPS (circolare INL n. 2/2016) *Fonte secondaria. La comunicazione del Ministero del lavoro usata in precedenza non e' piu' raggiungibile (verifica del 23 ottobre 2026) e il testo originale della circolare non e' stato individuato.* https://ance.it/2016/11/utilizzazione-impianti-gps-indicazioni-operative-dell-ispettorato-nazionale-del-lavoro/

22. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Nota INL n. 2572 del 14 aprile 2023, testo conservato dalla banca dati Olympus *Riproduzione dell'atto, non pubblicazione dell'Ispettorato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29891:inl2572_23&catid=6&Itemid=137

nare contro un autista, proprio perché mancavano i presupposti per usarli.[24] Il datore di lavoro che aveva raccolto un dato per un motivo e lo ha poi usato per un altro si è ritrovato con la sanzione e senza la prova.

Le sanzioni, che sono anche penali

La violazione del primo comma ha conseguenze penali, e capirlo richiede un giro di norme. L'articolo 171 del Codice privacy dice che la violazione degli articoli 4, comma 1, e 8 dello Statuto è punita con le sanzioni dell'articolo 38 dello Statuto.[25] L'articolo 38 prevede, nell'ipotesi ordinaria, l'ammenda o l'arresto da quindici giorni a un anno, con applicazione congiunta nei casi più gravi, la possibilità per il giudice di aumentare l'ammenda fino al quintuplo quando la ritenga inefficace, e la pubblicazione della sentenza di condanna nei casi più gravi.[26,27]

Due avvertenze. La prima riguarda gli importi, perché il testo dell'articolo 38 su Normattiva esprime ancora l'ammenda in lire (da centomila a un milione), e le cifre in euro che si trovano nei commenti variano, per cui non le riportiamo come se fossero il testo di legge. La seconda riguarda il perimetro. L'articolo 171 richiama solo il comma 1 dell'articolo 4, quindi non si può dire che ogni inosservanza del comma 3 sia automaticamente reato. Il comma 3 pone una condizione per usare i dati, e una violazione può avere altre conseguenze, per esempio rendere i dati inutilizzabili o dare luogo a sanzioni privacy.[28,29]

---

23. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, testo vigente (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Ultimo aggiornamento indicato dalla pagina: atto del 05/11/2025; testo attuale in vigore dall'8 ottobre 2016.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art4

24. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

25. [Fonte ufficiale] Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 171 (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Testo in vigore dal 19 settembre 2018.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art171

26. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 38, sanzioni penali (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Il testo esprime ancora gli importi in lire.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art38

27. [Commento di terzi] AIDP, controllo a distanza dei lavoratori e responsabilita' penale del datore di lavoro *Commento sulle pene dell'art. 38 (importi in euro indicati dai commenti, non dal testo di legge).* https://www.aidp.it/hronline/2020/1/1/controllo-a-distanza-dei-lavoratori-e-responsabilita-penale-del-datore-di-lavoro.php

28. [Fonte ufficiale] Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 171 (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Testo in vigore dal 19 settembre 2018.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art171

CAPITOLO 3

Cosa dice davvero l'Ispettorato sul GPS e sugli smartphone

Chi vende o usa un'app di timbratura sente spesso dire che *il telefono è uno strumento di lavoro, quindi niente accordo*. L'Ispettorato nazionale del lavoro non ha mai scritto una regola così larga, e ha scritto più volte il contrario. Ecco la linea, nota per nota.

La circolare 2 del 2016, il GPS è un'aggiunta

La circolare 2 del 7 novembre 2016 riguarda gli impianti GPS e l'applicazione dei commi 1 e 2. L'indicazione centrale è che, di regola, il GPS è un elemento *aggiunto* allo strumento di lavoro, destinato a esigenze ulteriori (assicurative, organizzative, produttive, di sicurezza), e non un mezzo che il lavoratore usa in via primaria ed essenziale per eseguire la prestazione. In quel caso si applica il comma 1, con accordo o autorizzazione. Fanno eccezione i casi in cui la localizzazione serve alla concreta effettuazione della prestazione o è richiesta da una norma, e i commenti riportano l'esempio del trasporto di valori di importo elevato.[30]

La circolare 5 del 2018, nessuna liberalizzazione

La circolare 5 del 19 febbraio 2018 si occupa soprattutto di istruttoria delle autorizzazioni, tutela del patrimonio, telecamere e dati biometrici. Non contiene una regola generale secondo cui smartphone e app di timbratura siano sempre strumenti di lavoro esenti. L'esempio di strumento indispensabile che porta riguarda il riconoscimento biometrico installato su una

29. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Nota INL n. 2572 del 14 aprile 2023, testo conservato dalla banca dati Olympus *Riproduzione dell'atto, non pubblicazione dell'Ispettorato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29891:inl2572_23&catid=6&Itemid=137

30. [Commento di terzi] ANCE, notizia del novembre 2016 sulle indicazioni operative dell'Ispettorato per i localizzatori GPS (circolare INL n. 2/2016) *Fonte secondaria. La comunicazione del Ministero del lavoro usata in precedenza non e' piu' raggiungibile (verifica del 23 ottobre 2026) e il testo originale della circolare non e' stato individuato.* https://ance.it/2016/11/utilizzazione-impianti-gps-indicazioni-operative-dell-ispettorato-nazionale-del-lavoro/

macchina per impedirne l'uso a persone non autorizzate, non i sistemi di timbratura in generale.[31]

La nota 9728 del 2019, il caso più vicino a un'app di timbratura

È la nota più pertinente per chi ha squadre sul campo. Riguarda un'app installata sugli smartphone dei corrieri, con l'elenco delle consegne, la conferma di consegna, le comunicazioni di emergenza e una geolocalizzazione attivata in occasione della consegna o della richiesta di aiuto, non in continuo. L'Ispettorato non l'ha trattata come automaticamente esente ai sensi del comma 2. Ha indicato invece i presupposti per rilasciare l'autorizzazione ai sensi del comma 1, e fra le condizioni ha messo informativa scritta, rispetto della disciplina privacy, tracciamento degli accessi ai dati, conservazione limitata al necessario e autorizzazione preventiva per le modifiche rilevanti.[32]

Messa accanto alla sentenza di Cosenza, di cui parliamo fra poco, questa nota è un buon esempio di come due letture convivano. Un'app che rileva la posizione solo a un gesto del lavoratore può essere ricondotta al secondo comma da un giudice, mentre l'Ispettorato, nel 2019, per un caso molto simile ha chiesto la procedura del primo comma. Fino a che la questione non è chiusa in modo uniforme, chi decide da solo di non fare l'accordo si assume un rischio, e conviene saperlo.

La nota 2572 del 2023 e le cautele per i localizzatori

La nota del 14 aprile 2023 prende in esame localizzatori su autoveicoli e su palmari, cellulari e computer. Fra le cautele che l'Ispettorato chiede agli uffici di verificare ci sono l'esclusione del monitoraggio continuo, la visualizzazione della posizione solo quando serve, la possibilità di disattivare la localizzazione durante le pause e fuori dall'orario di lavoro, di norma la pseudonimizzazione dei dati e tempi di conservazione proporzionati. Non introduce un'esenzione generale per telefoni o app e invita a controllare la

31. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Circolare INL n. 5 del 19 febbraio 2018, testo conservato dalla banca dati Olympus *Riproduzione dell'atto, non pubblicazione dell'Ispettorato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18156

32. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Nota INL n. 9728 del 12 novembre 2019 (app per corrieri), PDF riprodotto da EBINTER *Riproduzione dell'atto su un sito di terzi.* https://www.ebinter.it/ebinter-site/wp-content/uploads/2019/12/nota_INL_9728_19.pdf

corrispondenza fra ragioni dichiarate, dati raccolti e trattamento effettivo.[33]

Le due note del 2026

A inizio 2026 sono arrivate due note che mostrano quanto l'Ispettorato sia restio ad allargare il secondo comma. La nota 831 del 28 gennaio 2026 riguarda i veicoli che trasportano rifiuti pericolosi e il sistema di tracciabilità RENTRI. L'Ispettorato esclude la procedura dell'articolo 4 solo per la geolocalizzazione imposta dalla normativa ambientale, e la motivazione riportata afferma che la prestazione può essere resa anche senza il GPS, quindi non lo qualifica come strumento di lavoro del comma 2.[34,35]

La nota 1511 del 16 febbraio 2026 risponde a un quesito sulle guardie giurate, per le quali il decreto ministeriale 269 del 2010 chiede la georeferenziazione del personale. L'Ispettorato, richiamando la propria circolare 2572 del 2023, ritiene che, nel caso esaminato, il sistema GPS *non possa essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa* e che si debba seguire la procedura del comma 1, con accordo sindacale o autorizzazione, anche se una norma di settore impone la georeferenziazione.[36]

Per chi legge da titolare di un'impresa di pulizie o di manutenzione la lezione è la stessa. Neppure un obbligo di legge settoriale trasforma il GPS in strumento di lavoro, e un'app di timbratura non ha un trattamento di favore solo perché serve a far lavorare.

---

33. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Nota INL n. 2572 del 14 aprile 2023, testo conservato dalla banca dati Olympus *Riproduzione dell'atto, non pubblicazione dell'Ispettorato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29891:inl2572_23&catid=6&Itemid=137

34. [Fonte ufficiale] Nota INL prot. n. 831 del 28 gennaio 2026 (tracciabilita' dei rifiuti, RENTRI), PDF sul sito dell'Ispettorato *Letta per intero sul PDF originale il 23 ottobre 2026 (due pagine).* https://www.ispettorato.gov.it/files/2026/02/inl.INL-DCVIG.REGISTRO-UFFICIALEU.0000831.28-01-2026.pdf

35. [Fonte ufficiale] Ispettorato nazionale del lavoro, indice delle note e dei pareri https://www.ispettorato.gov.it/documenti-e-normativa/orientamenti-giuridici-inl/note-e-pareri/

36. [Fonte ufficiale] Nota INL prot. n. 1511 del 16 febbraio 2026 (guardie giurate), PDF sul sito dell'Ispettorato *Letta per intero sul PDF originale il 23 ottobre 2026 (due pagine). La nota richiama a sua volta la circolare INL n. 2572 del 14 aprile 2023.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2026/02/inl.INL-DCVIG.REGISTRO-UFFICIALEU.0001511.16-02-2026-002.pdf

CAPITOLO 4

La timbratura con la posizione, fra il Garante e i giudici

Il precedente del 2016, un'app di presenze ammessa a condizioni precise

Il documento più utile per chi vuole timbrare con la posizione è un provvedimento di dieci anni fa. L'8 settembre 2016 il Garante, con il provvedimento 350, ha risposto a una richiesta di verifica preliminare di una società di somministrazione sull'uso di un'app installata sugli smartphone personali dei dipendenti. Il lavoratore accedeva con le proprie credenziali, indicava entrata o uscita, e solo a quel punto l'app chiedeva le coordinate (GPS e WiFi). L'uso non era obbligatorio, perché restavano disponibili i sistemi tradizionali, e il Garante ha ritenuto lecita la finalità sulla base di un bilanciamento di interessi.[37]

Le prescrizioni sono ancora oggi una buona traccia, anche se il provvedimento è precedente al GDPR. Le coordinate vanno cancellate dopo aver verificato che corrispondano alla sede di lavoro, conservando solo sede, data e orario della timbratura. Sul telefono deve restare visibile un'icona che indica la localizzazione attiva. L'app non deve poter trattare altri dati del telefono, come traffico telefonico, SMS, posta elettronica o navigazione. E servono informativa completa, designazione dei responsabili e misure di sicurezza.[38] Una precisazione che conta. Quel provvedimento non richiama l'articolo 4 dello Statuto, quindi non è una decisione su accordo sindacale o autorizzazione, e contiene adempimenti del vecchio Codice privacy, come la notificazione al Garante, che oggi non esistono più.[39]

37. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 350 dell'8 settembre 2016, doc. web n. 5497522 (verifica preliminare Manpower) *Letto il 22 ottobre 2026. Contiene adempimenti del vecchio Codice privacy (notificazione) oggi superati.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522

38. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 350 dell'8 settembre 2016, doc. web n. 5497522 (verifica preliminare Manpower) *Letto il 22 ottobre 2026. Contiene adempimenti del vecchio Codice privacy (notificazione) oggi superati.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522

Il caso Time Relax e la sentenza di Cosenza

Nel marzo 2025 il Garante ha sanzionato per 50.000 euro un ente pubblico calabrese, l'ARSAC, per l'app Time Relax. L'app serviva a timbrare in lavoro agile acquisendo la posizione del dipendente, e l'ente la usava anche per verificare, con controlli a campione, che le persone fossero all'indirizzo concordato nell'accordo di lavoro agile. Secondo il provvedimento, la finalità di verificare il rispetto del luogo di lavoro concordato era un controllo sull'adempimento e non rientrava fra quelle ammesse dal comma 1, e non poteva essere legittimata nemmeno dal solo accordo sindacale. Il Garante contestava anche l'assenza di una valutazione d'impatto, un'informativa incompleta, il consenso del dipendente come base non valida per lo squilibrio del rapporto, e il mancato rispetto dei principi di minimizzazione e di protezione fin dalla progettazione.[40,41]

Il 1° luglio 2026 il Tribunale di Cosenza, con la sentenza 972, ha accolto l'opposizione dell'ente e annullato l'ordinanza-ingiunzione, insieme alla cartella di pagamento. Il Garante lo conferma sul proprio sito, dove la pagina del provvedimento oggi riporta solo l'avviso che il testo è stato temporaneamente rimosso in ottemperanza alla sentenza.[42] La sentenza è della prima sezione civile, in composizione monocratica, ha ad oggetto i procedimenti riuniti 1368 e 3515 del 2025 e condanna il Garante alle spese.[43]

---

39. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 350 dell'8 settembre 2016, doc. web n. 5497522 (verifica preliminare Manpower) *Letto il 22 ottobre 2026. Contiene adempimenti del vecchio Codice privacy (notificazione) oggi superati.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522

40. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Provvedimento del Garante n. 135 del 13 marzo 2025, testo conservato dalla banca dati Olympus (Universita' di Urbino) *Il testo del provvedimento non e' piu' sul sito del Garante; le motivazioni sono riprese da questa copia tramite la ricerca approfondita.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=34708:gpdp,-provvedimento-13-marzo-2025,-n-135-geolocalizzazione-dei-dipendenti-in-smart-working&catid=6&Itemid=137

41. [Fonte ufficiale] Garante privacy, newsletter dell'8 maggio 2025, doc. web n. 10129281 *Contiene l'avviso di rimozione.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10129281

42. [Fonte ufficiale] Garante privacy, scheda del provvedimento n. 135 del 13 marzo 2025, doc. web n. 10128005, con avviso di rimozione *Letto il 22 ottobre 2026. Il testo del provvedimento e' rimosso "in ottemperanza" alla sentenza del Tribunale di Cosenza 972/2026.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10128005

43. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1 luglio 2026, copia integrale anonimizzata di 14 pagine (Avvocati Giuslavoristi Italiani) *Non e' una copia certificata dalla cancelleria. Numero, data ed esito sono confermati dal Garante (scheda 10128005).* https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1785231681068.pdf

La lettura più diffusa è che il giudice abbia stabilito che *la timbratura con il GPS non è controllo a distanza*. È una lettura troppo comoda, e il testo della sentenza non la sostiene tutta. Il tribunale ricostruisce Time Relax come un sistema che acquisiva posizione, giorno e ora al momento delle timbrature, senza tracciamento continuo, e distingue la registrazione della presenza, riconducibile al comma 2, dagli strumenti che permettono un monitoraggio più penetrante. Poi però aggiunge che le potenzialità tecniche dello strumento suggeriscono di adottare le garanzie del comma 1, e dà importanza al fatto che l'ente le avesse adottate, compresa la concertazione con i sindacati, che il giudice ritiene documentata.[44] Nel suo ragionamento il controllo è 'incidentale' e riconducibile alle esigenze organizzative e produttive, mentre non gli riconosce né la sicurezza del lavoro né la tutela del patrimonio. E rimprovera al Garante di essere uscito dai propri poteri giudicando il modello di lavoro agile scelto dall'ente, che a suo avviso non gli spettava valutare.[45]

Ci sono altri tre punti che chi cita la sentenza dovrebbe ricordare. Il giudice critica il Garante sul consenso, ritenendo che la volontà del dipendente non possa essere considerata del tutto irrilevante, e questa è una sua posizione, non una modifica del GDPR. Sulla valutazione d'impatto non c'è una motivazione autonoma e analitica, quindi non se ne può ricavare che l'accordo sindacale la sostituisca o che per un GPS puntuale non serva mai. E sull'uso disciplinare dei dati il tribunale non decide nel merito, perché il procedimento disciplinare era sospeso.[46]

Aggiungiamo due limiti di fonte, per onestà. Il testo della sentenza che abbiamo consultato è una copia anonimizzata pubblicata da un'associazione di avvocati, non una copia certificata dalla cancelleria.[47] E non risulta nessuna fonte pubblica su un eventuale appello o su un passaggio in giudica-

---

44. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1 luglio 2026, copia integrale anonimizzata di 14 pagine (Avvocati Giuslavoristi Italiani) *Non e' una copia certificata dalla cancelleria. Numero, data ed esito sono confermati dal Garante (scheda 10128005).* https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1785231681068.pdf

45. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1 luglio 2026, copia integrale anonimizzata di 14 pagine (Avvocati Giuslavoristi Italiani) *Non e' una copia certificata dalla cancelleria. Numero, data ed esito sono confermati dal Garante (scheda 10128005).* https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1785231681068.pdf

46. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1 luglio 2026, copia integrale anonimizzata di 14 pagine (Avvocati Giuslavoristi Italiani) *Non e' una copia certificata dalla cancelleria. Numero, data ed esito sono confermati dal Garante (scheda 10128005).* https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1785231681068.pdf

to, quindi non possiamo dire che la sentenza sia definitiva.[48] Va letta come un argomento solido, non come una regola.

Una lettura prudente, in tre scenari

Mettendo insieme le tre voci, la prudenza consiglia di ragionare per scenari. **Se hai RSA o RSU**, la strada più sicura è l'accordo, anche per uno strumento che rileva la posizione solo al gesto, perché è la via che l'Ispettorato indica come prioritaria e che il tribunale di Cosenza ha valorizzato. **Se non hai rappresentanze sindacali**, la strada è l'istanza all'Ispettorato che dichiara l'assenza, oppure una scelta ragionata e documentata con il tuo consulente, nella consapevolezza che la linea dell'Ispettorato del 2019 sull'app dei corrieri è meno favorevole della sentenza di Cosenza. **In ogni caso**, i principi del GDPR (finalità, base giuridica, minimizzazione, conservazione, informativa, valutazione d'impatto) valgono comunque, perché l'accordo o l'autorizzazione sono il primo cancello e non il secondo.

È la lettura di una guida, non una consulenza, e ognuno dei tre scenari ha dettagli che dipendono dal tuo contratto collettivo, dal numero di sedi e dallo strumento. Prima di scegliere, parlane con chi conosce il tuo caso.

---

47. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1 luglio 2026, copia integrale anonimizzata di 14 pagine (Avvocati Giuslavoristi Italiani) *Non e' una copia certificata dalla cancelleria. Numero, data ed esito sono confermati dal Garante (scheda 10128005).* https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1785231681068.pdf

48. [Fonte ufficiale] Garante privacy, scheda del provvedimento n. 135 del 13 marzo 2025, doc. web n. 10128005, con avviso di rimozione *Letto il 22 ottobre 2026. Il testo del provvedimento e' rimosso "in ottemperanza" alla sentenza del Tribunale di Cosenza 972/2026.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10128005

CAPITOLO 5

Il GDPR in cinque domande

Il regolamento è lungo e non serve leggerlo tutto per usare bene uno strumento di lavoro. Bastano cinque domande, da farsi nell'ordine, e a cui devi saper rispondere per iscritto. Ogni risposta ha un riscontro nei provvedimenti che trovi nel capitolo seguente.

A cosa serve questo dato?

La finalità viene prima della raccolta, non dopo, ed è il principio di limitazione della finalità dell'articolo 5.[49] "Per pagare le ore", "per dimostrare al committente che l'intervento è stato eseguito", "per la sicurezza di chi lavora da solo" sono finalità. "Non si sa mai" non lo è, e un archivio nato così è il primo posto dove un'autorità va a guardare. Nel caso Pioneer il Garante ha contestato proprio che i dati di guida raccolti per un fine fossero usati anche per un altro, e ha ordinato di cancellare quelli dei viaggi privati su cui si basavano i punteggi.[50]

Su quale base lo tratto?

Nel rapporto di lavoro il consenso del dipendente è quasi sempre la base sbagliata, e non lo dice solo il Garante. Le linee guida europee sul consenso scrivono che, data la dipendenza che nasce dal rapporto fra datore e dipendente, è improbabile che quest'ultimo possa negare il consenso senza temere conseguenze negative, che è improbabile che possa rispondere liberamente a una richiesta di attivare per esempio sistemi di monitoraggio, e che per la maggior parte dei trattamenti sul lavoro la base giuridica non può e non dovrebbe essere il consenso.[51] Le stesse linee guida precisano

49. [Fonte ufficiale] Regolamento (UE) 2016/679, testo ufficiale (EUR-Lex) *Gli articoli citati sono stati letti sulla riproduzione di privacy-regulation.eu e confrontati con le citazioni dei provvedimenti.* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

50. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, doc. web n. 10213711 (Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213711

51. [Fonte ufficiale] EDPB, Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento 2016/679, adottate il 4 maggio 2020 (testo inglese, PDF) *Paragrafi 21 e 22 letti il 22 ottobre 2026 sul PDF.* https://www.edpb.europa.eu/system/files/documents/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf

che esistono situazioni eccezionali in cui il datore può dimostrare che il consenso è libero, ma non cambiano la regola.[52]

Il parere del gruppo dei garanti europei sul trattamento dei dati sul posto di lavoro è arrivato alla stessa conclusione, ed è più utile perché dice anche cosa si può usare al posto del consenso. Il consenso è molto improbabile come base, a meno che i dipendenti possano rifiutare senza conseguenze negative, mentre l'esecuzione del contratto e il legittimo interesse possono valere in alcuni casi, purché il trattamento sia strettamente necessario per uno scopo legittimo e rispetti proporzionalità e sussidiarietà.[53] Il Garante italiano ha tenuto la stessa linea nel caso Time Relax, dove ha ritenuto che la richiesta di autorizzazione mostrata dall'app non rendesse lecito il trattamento.[54]

Il giudice di Cosenza, come abbiamo visto, ha una sensibilità un po' diversa sul peso del consenso informato, ma ha deciso un caso specifico e non ha cambiato il regolamento.[55] E c'è il legittimo interesse, che regge solo se hai fatto davvero il bilanciamento. Nel caso Pioneer il Garante lo ha giudicato non supportato da una valutazione adeguata, in particolare per i viaggi privati.[56]

Ne sto raccogliendo più del necessario?

È la minimizzazione, prevista dall'articolo 5, ed è il principio su cui cadono quasi tutti.[57] La regola pratica è che il dato va giudicato per quello che il si-

---

52. [Fonte ufficiale] EDPB, Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento 2016/679, adottate il 4 maggio 2020 (testo inglese, PDF) *Paragrafi 21 e 22 letti il 22 ottobre 2026 sul PDF.* https://www.edpb.europa.eu/system/files/documents/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf

53. [Fonte ufficiale] Gruppo di lavoro articolo 29, parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro (WP249), adottato l'8 giugno 2017 (PDF) *Sezioni 6.2 e 5.7 lette il 22 ottobre 2026 sul PDF.* https://ec.europa.eu/newsroom/article29/redirection/document/45631

54. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Provvedimento del Garante n. 135 del 13 marzo 2025, testo conservato dalla banca dati Olympus (Universita' di Urbino) *Il testo del provvedimento non e' piu' sul sito del Garante; le motivazioni sono riprese da questa copia tramite la ricerca approfondita.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=34708:gpdp,-provvedimento-13-marzo-2025,-n-135-geolocalizzazione-dei-dipendenti-in-smart-working&catid=6&Itemid=137

55. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1 luglio 2026, copia integrale anonimizzata di 14 pagine (Avvocati Giuslavoristi Italiani) *Non e' una copia certificata dalla cancelleria. Numero, data ed esito sono confermati dal Garante (scheda 10128005).* https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1785231681068.pdf

stema acquisisce, non per quello che tu guardi. Alla società di trasporti sarda il Garante ha scritto che le informazioni acquisite in modo continuativo, anche se differite di tre o cinque minuti e comprensive delle pause, erano *eccedenti e non proporzionate* rispetto agli scopi dichiarati, che potevano essere perseguiti con informazioni più limitate.[58] Per l'azienda sanitaria ligure, una rilevazione ogni sessanta secondi è stata considerata tale da consentire una ricostruzione degli spostamenti sostanzialmente continuativa e pervasiva.[59]

Per quanto tempo lo tengo?

Un dato raccolto bene e conservato per sempre diventa un dato fuori norma, ed è il principio di limitazione della conservazione, sempre dell'articolo 5.[60] Non esiste un numero valido per tutti, e lo dicono i provvedimenti stessi. Per i trasporti il Garante ha giudicato non conforme una conservazione di centottanta giorni, ma ha precisato che quella decisione riguarda il trattamento esaminato e non fissa un termine massimo valido per ogni GPS.[61] Per questo conviene guardare cosa è stato ritenuto eccessivo, accettato o semplicemente non censurato.

56. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, doc. web n. 10213711 (Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213711

58. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

59. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

60. [Fonte ufficiale] Regolamento (UE) 2016/679, testo ufficiale (EUR-Lex) *Gli articoli citati sono stati letti sulla riproduzione di privacy-regulation.eu e confrontati con le citazioni dei provvedimenti.* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

61. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

Caso	Tempo di conservazione	Esito sul punto
Provv. 396/2018 (Tesserini)	365 giorni, rilevazione ogni 120 secondi, tempo reale	Trattamento non proporzionato; divieto di usare i dati raccolti
Provv. 350/2016 (app presenze)	Coordinate cancellate dopo la verifica con la sede; conservati sede, data e orario	Ammesso con prescrizioni
Provv. 232/2018 (guardie giurate)	24 ore per i dati di localizzazione, salvo periodi più lunghi motivati dalle finalità	Ammesso con prescrizioni
Provv. 7/2025 (trasporti)	180 giorni	Non conforme a minimizzazione e limitazione della conservazione
Provv. 382/2026 (ATS Liguria)	Dichiarati 2 anni, poi accertati 6 mesi	Su questo profilo il Garante non ha ravvisato responsabilita'
Provv. 755/2025 (Pioneer)	13 mesi	Ordinata la cancellazione dei dati dei viaggi privati

La tabella non va letta come una scala. Il termine di sei mesi della sanità ligure descrive l'esito di un accertamento, non una regola che autorizzi a tenere per sei mesi qualunque dato GPS.[62] E c'è un'altra categoria di dati, che con la posizione non va confusa. Gli orari e i documenti paga hanno termini di legge propri. Il libro unico del lavoro, che deve contenere anche un calendario delle presenze con le ore lavorate, si conserva per cinque anni dall'ultima registrazione secondo il decreto ministeriale del 2008, mentre il Garante, nel provvedimento del 2016, ricorda per le società coinvolte anche i dieci anni dell'articolo 2220 del codice civile per la fatturazione.[63,64,65] Il consulente del lavoro conosce questi termini meglio di chiunque, e vanno distinti dalla posizione.

---

62. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

63. [Fonte ufficiale] Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 39, libro unico del lavoro (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Il comma 2 prevede nel libro un calendario delle presenze con le ore lavorate.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art39

64. [Commento di terzi] Decreto ministeriale 9 luglio 2008, modalita' di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro (testo riportato da Fisco e Tasse) *Cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008. Il testo ufficiale non e' stato letto da me.* https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/10274-libro-unico-del-lavoro-modalita-di-tenuta-e-conservazione-decreto-9-luglio-2008.html

Il lavoratore sa cosa raccolgo?

L'informativa dell'articolo 13 va data prima, per iscritto, in modo chiaro. Il caso dei trasporti mostra cosa vuol dire sbagliarla anche quando c'è. L'azienda aveva affisso un'informativa in bacheca, ma il Garante l'ha giudicata inidonea perché non corrispondeva ai trattamenti effettivi, con incongruenze e refusi, il richiamo a un soggetto sbagliato come fonte dei dati, un tempo di conservazione indicato semplicemente come "18" senza unità, e nessuna menzione del fatto che i dati erano rilevati in modo continuativo.[66] Il parere europeo sul lavoro aggiunge un'indicazione pratica per i veicoli, cioè che l'informazione andrebbe esposta in modo visibile dentro ogni auto, alla portata dello sguardo del conducente.[67]

La valutazione d'impatto, il passaggio che si salta

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, la DPIA, è un documento in cui descrivi il trattamento, ti chiedi se è necessario e proporzionato, elenchi i rischi per le persone e le misure che adotti. L'articolo 35 la chiede quando un trattamento, in particolare con nuove tecnologie, può comportare un rischio elevato, e prevede che l'autorità di controllo pubblichi un elenco dei trattamenti per cui è obbligatoria.[68] Il Garante italiano lo ha fatto con il provvedimento 467 dell'11 ottobre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 novembre dello stesso anno.[69]

Nell'allegato a quel provvedimento la voce numero 5 riguarda i trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici, anche di videosorveglianza e di geolocalizzazione, da cui derivi la possibilità di controllare a distanza l'attività dei dipendenti, con rinvio ai criteri 3, 7 e 8 del-

---

65. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 350 dell'8 settembre 2016, doc. web n. 5497522 (verifica preliminare Manpower) *Letto il 22 ottobre 2026. Contiene adempimenti del vecchio Codice privacy (notificazione) oggi superati.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522

66. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

67. [Fonte ufficiale] Gruppo di lavoro articolo 29, parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro (WP249), adottato l'8 giugno 2017 (PDF) *Sezioni 6.2 e 5.7 lette il 22 ottobre 2026 sul PDF.* https://ec.europa.eu/newsroom/article29/redirection/document/45631

68. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 35 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 1, 3 e 4. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/35.htm

69. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, doc. web n. 9058979, elenco dei trattamenti soggetti a valutazione d'impatto *Letti intestazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9058979

le linee guida WP248.[70] Il testo l'abbiamo riscontrato sul PDF dell'allegato.[71]

La parola da guardare è *possibilità*. Se il tuo sistema, per come è fatto, può seguire una persona, il documento serve anche se tu giuri che non lo farai mai. Il Garante ha contestato la mancanza di DPIA sia nel caso Time Relax sia per la sanità ligure, dove la valutazione era stata fatta ma dopo, e il ritardo è stato considerato di per sé una violazione dell'articolo 35.[72,73] Il tribunale di Cosenza, dal canto suo, non ha deciso che l'accordo sindacale sostituisca la DPIA.[74]

Gli altri obblighi di organizzazione

Ci sono altri tre adempimenti che le piccole aziende tendono a dimenticare. Il registro dei trattamenti, previsto dall'articolo 30, non è obbligatorio per le imprese con meno di duecentocinquanta dipendenti, ma l'esenzione cade se il trattamento può comportare un rischio per i diritti delle persone, se non è occasionale o se riguarda categorie particolari di dati.[75] Le timbrature non sono occasionali, quindi l'esenzione, di norma, non ti riguarda. Se

---

70. [Fonte ufficiale] Garante privacy, Allegato 1 al provvedimento 467/2018 (PDF sul sito del Garante) *Letto il 23 ottobre 2026: la voce 5 riguarda i trattamenti nel rapporto di lavoro con sistemi tecnologici, anche di videosorveglianza e geolocalizzazione.* https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/ALLEGATO+1+Elenco+delle+tipologie+di+trattamenti+soggetti+al+meccanismo+di+coerenza+da+sottoporre+a+valutazione+di+impatto

71. [Commento di terzi] Commento al provvedimento 467/2018 e alla DPIA per la geolocalizzazione dei lavoratori (Agenda Digitale) *Indica la tipologia n. 5 dell'Allegato 1.* https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/tracciamento-gps-sul-lavoro-come-rispettare-statuto-dei-lavoratori-e-gdpr/

72. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Provvedimento del Garante n. 135 del 13 marzo 2025, testo conservato dalla banca dati Olympus (Universita' di Urbino) *Il testo del provvedimento non e' piu' sul sito del Garante; le motivazioni sono riprese da questa copia tramite la ricerca approfondita.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=34708:gpdp,-provvedimento-13-marzo-2025,-n-135-geolocalizzazione-dei-dipendenti-in-smart-working&catid=6&Itemid=137

73. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

74. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1 luglio 2026, copia integrale anonimizzata di 14 pagine (Avvocati Giuslavoristi Italiani) *Non e' una copia certificata dalla cancelleria. Numero, data ed esito sono confermati dal Garante (scheda 10128005).* https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1785231681068.pdf

75. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 30 (riproduzione in italiano) *Paragrafo 5. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/30.htm

i dati finiscono dove non dovrebbero, la violazione va notificata al Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro settantadue ore da quando l'hai scoperta, salvo che sia improbabile un rischio per le persone.[76] E se un lavoratore ti chiede i suoi dati, l'articolo 12 ti dà un mese per rispondere, prorogabile di due solo in casi complessi e con comunicazione motivata entro il primo mese.[77]

Quanto può costare sbagliare

L'articolo 83 divide le violazioni in due fasce. La fascia più alta, fino a venti milioni di euro o al quattro per cento del fatturato mondiale annuo, vale per la violazione dei principi di base (articoli 5, 6, 7 e 9), dei diritti degli interessati (articoli da 12 a 22) e degli obblighi nazionali adottati in base al capo IX, che comprende l'articolo 88 sul lavoro. La fascia più bassa, fino a dieci milioni o al due per cento, riguarda fra gli altri gli obblighi del titolare e del responsabile degli articoli da 25 a 39, e quindi anche progettazione, registro, notifica delle violazioni e valutazione d'impatto.[78]

Nella pratica i casi che trovi in questo manuale sono molto più bassi dei massimali, e vanno da 6.000 a 120.000 euro. Per un'azienda piccola non sono un dettaglio, ma il danno più grosso, di solito, è un altro. Un dato raccolto in modo illecito non si può usare, e il titolare perde la causa che pensava di vincere e in più si ritrova la sanzione.

---

76. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 33 (riproduzione in italiano) *Paragrafo 1. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/33.htm

77. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 12 (riproduzione in italiano) *Paragrafo 3. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/12.htm

78. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 83 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 4 e 5. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/83.htm

CAPITOLO 6

Cosa hanno sanzionato davvero

I provvedimenti del Garante sono la parte più istruttiva di tutta la materia, perché mostrano dove si sbaglia nella pratica. Questi dieci li abbiamo letti, nove sul sito del Garante e uno, il caso Time Relax, attraverso la copia conservata da una banca dati universitaria, perché la versione ufficiale è stata rimossa. Per ogni caso trovi i fatti, le violazioni e quello che ne ricavi.

Il furgone a 120 secondi, provvedimento 396 del 28 giugno 2018

Una società, Tesserini s.r.l., aveva montato il GPS sui veicoli aziendali con un fornitore, Visirun S.p.A., nominato responsabile del trattamento. Un dipendente si è lamentato di essere localizzato anche fuori orario, senza un'informativa adeguata. Il sistema rilevava la posizione ogni 120 secondi, permetteva di seguire i percorsi in tempo reale e conservava i dati per 365 giorni. Le auto erano usate anche per esigenze personali, e la società non aveva disattivato la funzione *privacy* che avrebbe permesso di escludere il tracciamento.[79]

Il Garante ha ritenuto il trattamento non proporzionato e capace di consentire un controllo continuo dell'attività dei dipendenti, ha respinto l'argomento che i dati fossero del mezzo e non delle persone (gli autisti erano identificabili, perché i veicoli erano pochi e assegnati a servizi precisi) e ha vietato alla società di continuare a trattare i dati raccolti. Non c'è stata una sanzione pecuniaria in quel provvedimento, ma il Garante si è riservato un procedimento separato.[80] La parte più interessante per chi vende software è l'ingiunzione al fornitore, a cui il Garante ha ordinato di informare i clienti sulla possibilità di modificare le impostazioni standard e di configurare il servizio secondo i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, in particolare per frequenza di rilevazione, tempi di conservazione e mappe dei percorsi.[81]

79. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 396 del 28 giugno 2018, doc. web n. 9023246 (Tesserini s.r.l. e Visirun S.p.A.) *Letto il 22 ottobre 2026.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9023246

80. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 396 del 28 giugno 2018, doc. web n. 9023246 (Tesserini s.r.l. e Visirun S.p.A.) *Letto il 22 ottobre 2026.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9023246

L'app di presenze del 2016

Lo abbiamo già raccontato nel capitolo 4 (provvedimento 350 dell'8 settembre 2016), ed è l'unico fra i casi di questo manuale in cui il Garante dice sì. Il sistema era un'app per timbrare dal telefono personale con posizione acquisita solo al momento della timbratura, con coordinate cancellate dopo la verifica della sede, icona di localizzazione visibile e divieto di toccare altri dati del telefono. Il sì è condizionato, ed è datato, ma è la misura di cosa il Garante considera accettabile.[82]

La società di trasporti sarda, provvedimento 7 del 16 gennaio 2025

Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l., di Elmas, in provincia di Cagliari, aveva un'autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Cagliari-Oristano del 19 maggio 2021 per geolocalizzare i veicoli. Le prescrizioni dell'autorizzazione chiedevano una rilevazione non continuativa, i dati di velocità in forma anonima o identificabili solo in caso di necessità e sistemi che impedissero il trattamento di dati non pertinenti. Il sistema, invece, acquisiva informazioni in modo continuativo, anche durante le pause, e le conservava per 180 giorni, e l'informativa non rappresentava il trattamento reale.[83]

Il Garante ha applicato 50.000 euro di sanzione e ha ordinato di adeguare l'informativa e il trattamento alle garanzie dell'autorizzazione entro sessanta giorni. Le violazioni indicate sono gli articoli 5 (paragrafo 1, lettere a, c, e), 13 e 88 del regolamento e gli articoli 114 e 157 del Codice, quest'ultimo per non aver risposto a una richiesta di informazioni dell'Autorità.[84,85] Nel provvedimento il fornitore (un operatore di telecomunicazioni,

---

81. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 396 del 28 giugno 2018, doc. web n. 9023246 (Tesserini s.r.l. e Visirun S.p.A.) *Letto il 22 ottobre 2026.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9023246

82. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 350 dell'8 settembre 2016, doc. web n. 5497522 (verifica preliminare Manpower) *Letto il 22 ottobre 2026. Contiene adempimenti del vecchio Codice privacy (notificazione) oggi superati.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522

83. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

84. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

nominato responsabile) e il suo fornitore tecnico (secondo responsabile) compaiono nei fatti, ma la sanzione è solo per il titolare.[86]

La timbratura in lavoro agile, provvedimento 135 del 13 marzo 2025

È il caso Time Relax, già descritto sopra. Qui basta ricordare cosa è rimasto dopo la sentenza di Cosenza e cosa no. Resta, sul piano dei principi, che per il Garante il consenso del dipendente non è una base valida e che il controllo della diligenza di chi lavora a distanza non si fa con la posizione. Non resta il provvedimento, rimosso dal sito, né l'importo di 50.000 euro, annullato insieme all'ordinanza.[87,88]

Gli otto veicoli di una sementiera, provvedimento 755 del 18 dicembre 2025

Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l. aveva montato, da luglio 2023, dispositivi telematici su veicoli aziendali con il servizio Arval Connect Essential. Il sistema raccoglieva orari di partenza e arrivo, chilometri, consumi e comportamenti di guida (frenate, accelerazioni, velocità, sterzate, curve) e assegnava un punteggio mensile che determinava un livello di rischio. Nel calcolo entravano anche i viaggi privati. I veicoli erano otto auto assegnate come benefit (cinque a dipendenti della società, tre a dipendenti di un'altra società del gruppo) e tre auto di servizio comuni, con una conservazione di tredici mesi e accessi a supervisori e amministratori, anche di altre società del gruppo.[89]

---

85. [Fonte ufficiale] Garante privacy, newsletter n. 533 del 21 marzo 2025, doc. web n. 10114986 *Parla di conservazione "per oltre 5 mesi", compatibile con i 180 giorni del provvedimento.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10114986

86. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

87. [Fonte ufficiale] Garante privacy, scheda del provvedimento n. 135 del 13 marzo 2025, doc. web n. 10128005, con avviso di rimozione *Letto il 22 ottobre 2026. Il testo del provvedimento e' rimosso "in ottemperanza" alla sentenza del Tribunale di Cosenza 972/2026.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10128005

88. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Provvedimento del Garante n. 135 del 13 marzo 2025, testo conservato dalla banca dati Olympus (Universita' di Urbino) *Il testo del provvedimento non e' piu' sul sito del Garante; le motivazioni sono riprese da questa copia tramite la ricerca approfondita.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=34708:gpdp,-provvedimento-13-marzo-2025,-n-135-geolocalizzazione-dei-dipendenti-in-smart-working&catid=6&Itemid=137

Una precisazione che i riassunti giornalistici spesso omettono. In quel caso non era attivo un trattamento di geolocalizzazione, perché il contratto con il fornitore non lo prevedeva, quindi non si tratta di un caso di posizione ma di controllo dello stile di guida.[90] Le violazioni sono quelle degli articoli 5 e 13 (trasparenza, finalità, minimizzazione, informativa), 6, paragrafo 1, lettera f (legittimo interesse non sorretto da bilanciamento), 28 (mancata designazione dei responsabili e di istruzioni), 88 e dei corrispondenti articoli del Codice. La sanzione è di 120.000 euro, e il Garante ha ordinato di cancellare i dati dei viaggi privati su cui si basavano i punteggi.[91,92] Il numero di dipendenti coinvolti, cinque, è stato espressamente considerato per determinare la cifra.[93]

L'azienda sanitaria ligure, provvedimento 382 del 28 maggio 2026

Il caso nasce dal reclamo di un autista di ambulanza sospeso al termine di un procedimento disciplinare basato sui dati GPS dell'auto aziendale. L'Azienda Tutela della Salute per la Liguria, subentrata alla precedente azienda sociosanitaria, si difendeva con un accordo sindacale del 3 luglio 2018, con linee guida interne e con la tesi che si tracciavano i veicoli e non le persone. Il sistema rilevava la posizione ogni sessanta secondi, registrava percorsi, soste e durata delle soste e permetteva di accedere in tempo reale alla posizione, e nessun autista poteva spegnere la localizzazione durante le pause.[94]

Il Garante ha accertato che l'accordo del 2018 era una condizione necessaria ma non sempre sufficiente, che il trattamento violava minimizzazione,

89. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, doc. web n. 10213711 (Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213711

90. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, doc. web n. 10213711 (Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213711

91. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, doc. web n. 10213711 (Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213711

92. [Fonte ufficiale] Garante privacy, newsletter n. 542 del 29 gennaio 2026, doc. web n. 10214064 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10214064

93. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, doc. web n. 10213711 (Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213711

finalità, protezione fin dalla progettazione e valutazione d'impatto (fatta soltanto dopo), e che l'uso dei dati nel procedimento disciplinare era illecito perché mancavano le condizioni dell'articolo 4, comma 3. Ha applicato 6.000 euro, con la possibilità di definire pagando la metà entro trenta giorni, e ha disposto la pubblicazione del provvedimento.[95]

Qui va corretto un malinteso diffuso. Non è stato il Garante a ordinare di spegnere la funzione in tempo reale. Era stata l'azienda, durante l'istruttoria, a disattivarla in modo permanente e a portare l'intervallo da sessanta secondi a quindici minuti, e per questo l'Autorità non ha adottato altre misure correttive. Il Garante, inoltre, ha precisato che non c'erano evidenze dell'uso effettivo della funzione in tempo reale da parte del personale, quindi si può scrivere che il sistema la *permetteva*, non che qualcuno la usasse di continuo.[96]

Le guardie giurate con lo smartphone, provvedimento 232 del 18 aprile 2018

Un istituto di vigilanza, Sicuritalia S.p.A., ha chiesto al Garante una verifica preliminare per installare l'applicazione NavNet, con geolocalizzazione, sugli smartphone e sui tablet assegnati alle guardie giurate durante il servizio. Il Garante ha ammesso il trattamento a condizioni precise. Sul dispositivo doveva comparire un'icona che indica la localizzazione attiva. La localizzazione doveva poter essere disattivata durante le pause consentite. La posizione doveva essere oscurata sul monitor della centrale dopo un periodo di inattività dell'operatore. I dati di localizzazione dovevano essere conservati per 24 ore, con periodi più lunghi da individuare in base alle finalità. Prima dell'avvio serviva un'informativa completa, con profili di accesso differenziati e con la designazione del fornitore come responsabile.[97]

Due cose lo rendono utile oggi. Il Garante richiama l'articolo 4, comma 1, dello Statuto come condizione di liceità, e l'istituto si impegna a seguire la

---

94. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

95. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

96. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

procedura di accordo o autorizzazione. E il provvedimento è precedente al GDPR, quindi va letto come una misura di ciò che si considera accettabile e non come una regola attuale.[98]

I lettori di contatori e l'accesso ai dati, provvedimento 403 del 14 settembre 2023

È un caso diverso dagli altri, perché non riguarda il tracciamento ma il diritto di accesso. Una cooperativa che fa letture di contatori aveva operai con smartphone GPS, e tre di loro avevano chiesto i dati usati per calcolare orario e rimborsi chilometrici. L'azienda aveva risposto in termini generali, rinviando all'informativa, e il Garante ha ritenuto che il dato di posizione catturato a ogni lettura fosse un dato personale da fornire. Ha applicato 20.000 euro e ha ordinato di dare l'accesso entro sessanta giorni. Lo sviluppiamo nel capitolo 13, perché è il caso che più spesso conta nella pratica delle squadre sul campo.[99]

Il GPS dal 2015 e l'autorizzazione nel 2023, provvedimento 389 del 28 maggio 2026

Pinna Trasporti Logistica s.r.l., di Assemini, aveva installato un sistema di geolocalizzazione sui veicoli aziendali, in modo graduale a partire dall'agosto 2015, e ha presentato l'istanza all'Ispettorato soltanto il 21 febbraio 2023, ottenendo l'autorizzazione il 7 marzo. Per circa sette anni e mezzo il sistema ha funzionato senza la procedura dell'articolo 4, comma 1, e il Garante ha ritenuto che l'autorizzazione fosse necessaria prima dell'installazione.[100]

Il caso è utile perché non si ferma lì. L'informativa riportava un riferimento sbagliato al comma 2 dell'articolo 4, la vetrofania o un avviso visibile sui

97. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 232 del 18 aprile 2018, doc. web n. 9358266 (verifica preliminare Sicuritalia, guardie giurate) *Letto il 22 ottobre 2026. Precedente al GDPR.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9358266

98. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 232 del 18 aprile 2018, doc. web n. 9358266 (verifica preliminare Sicuritalia, guardie giurate) *Letto il 22 ottobre 2026. Precedente al GDPR.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9358266

99. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 403 del 14 settembre 2023, doc. web n. 9936174 (Shardana Working Soc. Coop., diritto di accesso) *Letto il 22 ottobre 2026. La pagina lo segnala come impugnato.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9936174

mezzi risulta applicata solo nel 2023, insieme alla richiesta all'Ispettorato, e la sezione del registro dei trattamenti sulla geolocalizzazione, datata 2018, indicava un accordo sindacale che non esisteva. La società ha spiegato l'errore con il consulente che aveva redatto il registro. Il Garante ha applicato 10.000 euro.[101] La società dichiarava inoltre di conservare i dati fino a sei mesi presso il fornitore, ma questo è un dato del caso e non una regola: il provvedimento non lo presenta come termine valido per ogni GPS.[102]

Ne ricavi due cautele concrete. Un GPS su un mezzo aziendale ha bisogno, oltre all'informativa scritta, di un avviso visibile a bordo, e il registro dei trattamenti deve descrivere il sistema che esiste davvero, compresa la procedura dell'articolo 4 che si è davvero seguita.[103]

Le richieste di accesso senza risposta, provvedimento 585 del 6 agosto 2026

La Patria S.p.A. non aveva risposto alle richieste di accesso presentate da un lavoratore il 14 e il 25 giugno 2022, e non aveva dato un'informativa sul trattamento dei dati GPS delle auto aziendali. Le informative che aveva, inoltre, facevano riferimento a categorie di dati particolari che non trattava. Il Garante ha applicato 22.000 euro per la violazione degli articoli 12 e 15 del GDPR e 17.000 euro per gli articoli 12 e 13, per un totale di 39.000 euro, e ha archiviato la contestazione sui log di navigazione perché la società ha dichiarato di non effettuare quel trattamento.[104]

Due precisazioni evitano letture troppo larghe. Il provvedimento non valuta l'uso disciplinare dei dati GPS, che è stato esaminato dal tribunale e non

---

100. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 389 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10293888 (Pinna Trasporti Logistica s.r.l.) *Letto il 23 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10293888

101. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 389 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10293888 (Pinna Trasporti Logistica s.r.l.) *Letto il 23 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10293888

102. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 389 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10293888 (Pinna Trasporti Logistica s.r.l.) *Letto il 23 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10293888

103. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 389 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10293888 (Pinna Trasporti Logistica s.r.l.) *Letto il 23 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10293888

104. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 585 del 6 agosto 2026, doc. web n. 10297306 (La Patria S.p.A.) *Letto il 23 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10297306

dal Garante, e quindi non dice se un tracciato sia utilizzabile o no in un procedimento. E la lezione sull'informativa vale anche al contrario: un testo che elenca dati o trattamenti che l'azienda non svolge non è un testo prudente, è un testo non conforme ai trattamenti reali.[105]

Un filo lega i dieci casi. Nessuno è stato punito per aver documentato un orario o un luogo di lavoro. Sono stati puniti per aver seguito le persone, per aver usato il GPS per anni senza la procedura dell'articolo 4, per aver tenuto i dati più del dovuto, per aver usato un dato per uno scopo diverso da quello dichiarato, per non aver risposto a una richiesta di accesso o per aver fatto firmare un'informativa sbagliata, dando per scontato che bastasse.

105. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 585 del 6 agosto 2026, doc. web n. 10297306 (La Patria S.p.A.) *Letto il 23 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10297306

I dieci casi in una tabella

Provvedimento	Soggetto	Che cosa è successo	Importo
396 del 28/06/2018	Tesserini s.r.l. (fornitore Visirun)	GPS ogni 120 s, tempo reale, 365 giorni; funzione privacy non usata	Nessuna sanzione; divieto di uso dei dati; ingiunzione al fornitore
350 dell'8/09/2016	Manpower (app presenze)	Posizione al momento della timbratura, coordinate cancellate dopo la verifica	Ammesso con prescrizioni
7 del 16/01/2025	Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.	Monitoraggio continuo, pause comprese, 180 giorni, informativa incongruente	50.000 euro
135 del 13/03/2025	ARSAC (app Time Relax)	Posizione in lavoro agile, controlli a campione	50.000 euro, annullato a Cosenza il 01/07/2026
755 del 18/12/2025	Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.	Punteggio di guida anche nei viaggi privati; non era in uso la geolocalizzazione	120.000 euro
382 del 28/05/2026	Azienda Tutela della Salute per la Liguria	GPS ogni 60 s, tempo reale, uso disciplinare dei dati, DPIA tardiva	6.000 euro
389 del 28/05/2026	Pinna Trasporti Logistica s.r.l.	GPS dal 2015, istanza all'Ispettorato nel 2023, informativa errata, nessun avviso sui mezzi, registro non corretto	10.000 euro
585 del 06/08/2026	La Patria S.p.A.	Richieste di accesso senza risposta, nessuna informativa sul GPS delle auto	39.000 euro
232 del 18/04/2018	Sicuritalia S.p.A. (guardie giurate)	App di geolocalizzazione su smartphone del servizio, verifica preliminare	Ammesso con prescrizioni (24 ore di conservazione)
403 del 14/09/2023	Shardana Working Soc. Coop. (letture di contatori)	Accesso ai dati di posizione usati per orario e rimborsi, risposta incompleta	20.000 euro (impugnato)

Il mezzo e la persona: due ordinanze della Cassazione del 2026

Due società di trasporti, in due cause distinte, sostenevano che il loro sistema GPS seguisse i camion e non i conducenti, perché non identificava in automatico chi guidava, e per questo non avevano notificato il trattamento al Garante. In entrambe il tribunale di Sondrio aveva dato loro ragione, e in entrambe la Cassazione ha accolto il ricorso del Garante: con l'ordinanza n. 3462 del 16 febbraio 2026 e con l'ordinanza n. 9374 del 14 aprile 2026, che richiama la prima.[106,107] Per la Corte non serve un'identificazione automatica, conta la possibilità, anche indiretta, di risalire al conducente. Nel primo caso i mezzi erano quattro, uno per ciascuno dei quattro autisti, e il nome si leggeva anche dal cronotachigrafo. La seconda ordinanza va un passo oltre, perché ricorda che la norma parlava di dati sulla posizione di *persone od oggetti*, e quindi bastava che il sistema indicasse dove si trovava il mezzo.[108]

Nella prima ordinanza c'è anche un passaggio che interessa direttamente l'articolo 4. La Corte scrive che la localizzazione dei veicoli può comportare una forma di controllo a distanza dei lavoratori e impone di rispettare l'articolo 4 dello Statuto, richiamato dall'articolo 114 del Codice privacy.[109] Ricorda poi che l'esonero dalla notifica, deciso dal Garante nel 2004, riguardava soltanto la localizzazione dei mezzi di trasporto fatta esclusivamente per la sicurezza del trasporto, e non si applicava a un sistema che serviva anche a ridurre i costi e a proteggere il patrimonio.[110]

Un limite va detto chiaramente. Le due ordinanze riguardano l'obbligo di notificazione al Garante previsto dal vecchio articolo 37 del Codice privacy,

---

106. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza n. 3462 del 16 febbraio 2026 (banca dati giuridica dell'Universita' di Urbino) *Letta il 23 ottobre 2026 su questa riproduzione; il testo ufficiale non e' stato riscontrato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35983

107. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza n. 9374 del 14 aprile 2026 (banca dati giuridica dell'Universita' di Urbino) *Letta il 23 ottobre 2026 su questa riproduzione; il testo ufficiale non e' stato riscontrato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=36403

108. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza n. 9374 del 14 aprile 2026 (banca dati giuridica dell'Universita' di Urbino) *Letta il 23 ottobre 2026 su questa riproduzione; il testo ufficiale non e' stato riscontrato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=36403

109. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza n. 3462 del 16 febbraio 2026 (banca dati giuridica dell'Universita' di Urbino) *Letta il 23 ottobre 2026 su questa riproduzione; il testo ufficiale non e' stato riscontrato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35983

nel testo allora vigente e poi abrogato nel 2018, e non dicono se un GPS sia lecito o illecito. Servono per un punto solo, ma importante: l'argomento "seguo il mezzo, non la persona" non regge quando dal mezzo si può arrivare alla persona. Il testo ufficiale delle ordinanze non lo abbiamo riscontrato, ci siamo fermati alla riproduzione di una banca dati universitaria.[111,112]

110. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza n. 3462 del 16 febbraio 2026 (banca dati giuridica dell'Universita' di Urbino) *Letta il 23 ottobre 2026 su questa riproduzione; il testo ufficiale non e' stato riscontrato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35983

111. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza n. 3462 del 16 febbraio 2026 (banca dati giuridica dell'Universita' di Urbino) *Letta il 23 ottobre 2026 su questa riproduzione; il testo ufficiale non e' stato riscontrato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35983

112. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza n. 9374 del 14 aprile 2026 (banca dati giuridica dell'Universita' di Urbino) *Letta il 23 ottobre 2026 su questa riproduzione; il testo ufficiale non e' stato riscontrato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=36403

CAPITOLO 7

I casi di confine

Ci sono situazioni in cui la regola generale non basta e conviene arrivare preparati. Per alcune c'è una decisione che le riguarda direttamente, per altre ci sono solo i principi, e lo diciamo caso per caso.

La foto di prova del lavoro

È una delle cose più utili per un'azienda di servizi, perché fa vedere al committente che l'intervento c'è stato, ed è anche un dato personale in più. Nella foto possono finire un cliente, un passante, un volto, un'insegna con il nome di qualcuno, e il file di un telefono porta con sé data, ora e spesso coordinate, i cosiddetti metadati EXIF. Nessun provvedimento che abbiamo verificato riguarda specificamente le foto di prova del lavoro, quindi valgono i principi generali. Decidi che cosa scattare e che cosa no, scrivilo nelle istruzioni per gli operai, fissa un tempo di conservazione e non fare della galleria del telefono personale dell'operaio il tuo archivio.

Tre cose pratiche in più. I metadati servono a provare l'intervento, ma sono anche dati personali di chi ha scattato, quindi vanno nell'informativa e hanno un tempo di conservazione come la posizione. I volti e le targhe di terzi, se non servono a provare il lavoro, vanno lasciati fuori dall'inquadratura, e se finiscono nella foto per caso il committente non dovrebbe ricevere più del necessario. E la foto vive nel sistema dell'azienda, non nel telefono dell'operaio, e al cliente si consegna la foto che serve e non l'intera cartella. Sono applicazioni della minimizzazione e della limitazione della conservazione dell'articolo 5 del GDPR, non regole ricavate da un provvedimento sulle foto di intervento.[113]

Le pause

Su questo punto i testi sono concordi e severi. Per i trasporti il Garante ha considerato eccessiva una raccolta continua che comprendeva le pause.[114] Per la sanità ligure ha messo fra i fatti rilevanti che nessun autista poteva

113. [Fonte ufficiale] Regolamento (UE) 2016/679, testo ufficiale (EUR-Lex) *Gli articoli citati sono stati letti sulla riproduzione di privacy-regulation.eu e confrontati con le citazioni dei provvedimenti.* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

spegnere la localizzazione in pausa.[115] E la nota 2572 dell'Ispettorato indica fra le cautele la possibilità di disattivare durante le pause e fuori orario.[116] Se il sistema registra la posizione anche all'inizio e alla fine della pausa, spiega nell'informativa che lo fa e perché, e chiediti se serve a una finalità precisa o se è un dato in più.

Il furgone e l'auto aziendale

Il fatto che il dato sia del mezzo e non della persona non salva nessuno. Nel 2018 il Garante ha respinto questa tesi perché gli autisti erano identificabili, vista la scarsità dei veicoli e la loro assegnazione a servizi precisi.[117] Alla sanità ligure ha respinto lo stesso argomento notando che l'identità di chi guidava si ricostruiva dal registro cartaceo presente nel mezzo, come era già successo nel caso concreto.[118] Sull'uso privato dell'auto, il parere europeo sul lavoro dice che, data la sensibilità dei dati di posizione, è improbabile che esista una base giuridica per monitorare la posizione dei veicoli fuori dall'orario di lavoro concordato, e indica come misura principale la possibilità per il lavoratore di spegnere temporaneamente la localizzazione quando circostanze particolari lo giustificano.[119] Il caso della sementiera ha aggiunto che i viaggi privati non possono entrare in un punteggio di rischio.[120]

---

114. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

115. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

116. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Nota INL n. 2572 del 14 aprile 2023, testo conservato dalla banca dati Olympus *Riproduzione dell'atto, non pubblicazione dell'Ispettorato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29891:inl2572_23&catid=6&Itemid=137

117. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 396 del 28 giugno 2018, doc. web n. 9023246 (Tesserini s.r.l. e Visirun S.p.A.) *Letto il 22 ottobre 2026.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9023246

118. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

119. [Fonte ufficiale] Gruppo di lavoro articolo 29, parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro (WP249), adottato l'8 giugno 2017 (PDF) *Sezioni 6.2 e 5.7 lette il 22 ottobre 2026 sul PDF.* https://ec.europa.eu/newsroom/article29/redirection/document/45631

120. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, doc. web n. 10213711 (Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213711

Il lavoro agile

Una cosa è registrare la posizione al momento di timbrare, in modo puntuale e documentato. Una cosa diversa è usarla per verificare che la persona sia in un luogo prestabilito, per tutta la giornata o a campione. Il Garante aveva contestato proprio quest'ultimo uso nel caso Time Relax, e anche se il tribunale di Cosenza ha annullato la sanzione, il giudice ha deciso un caso con garanzie specifiche e non ha dichiarato lecito ogni controllo a campione.[121,122]

Collaboratori, partite IVA e subappaltatori

L'articolo 4 riguarda i lavoratori subordinati. Il GDPR protegge chiunque, e se mandi in cantiere una persona con partita IVA e le fai usare la stessa app, l'informativa serve anche a lei. Chi sta in mezzo, come le somministrazioni e i tirocini, ha regole proprie da verificare caso per caso con il consulente.

Con queste figure va deciso per iscritto chi è titolare. Se l'app è tua e sei tu a stabilire finalità e strumenti, di regola sei titolare dei dati che raccogli. Se il subappaltatore usa un sistema suo e ti manda soltanto il risultato, ciascuno è titolare per la parte che gestisce. Se invece lo strumento lo gestite insieme, servono un accordo fra contitolari o la nomina a responsabile.[123] In ogni caso la persona va informata prima di iniziare, come un dipendente, e il contratto con il subappaltatore dice quali dati può chiederti e quali no.[124]

---

121. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Provvedimento del Garante n. 135 del 13 marzo 2025, testo conservato dalla banca dati Olympus (Universita' di Urbino) *Il testo del provvedimento non e' piu' sul sito del Garante; le motivazioni sono riprese da questa copia tramite la ricerca approfondita.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=34708:gpdp,-provvedimento-13-marzo-2025,-n-135-geolocalizzazione-dei-dipendenti-in-smart-working&catid=6&Itemid=137

122. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1 luglio 2026, copia integrale anonimizzata di 14 pagine (Avvocati Giuslavoristi Italiani) *Non e' una copia certificata dalla cancelleria. Numero, data ed esito sono confermati dal Garante (scheda 10128005).* https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1785231681068.pdf

123. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 28 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 2 e 3. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/28.htm

124. [Fonte ufficiale] Regolamento (UE) 2016/679, testo ufficiale (EUR-Lex) *Gli articoli citati sono stati letti sulla riproduzione di privacy-regulation.eu e confrontati con le citazioni dei provvedimenti.* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

I sistemi automatizzati e il decreto trasparenza

Se lo strumento non si limita a registrare ma assegna turni, valuta prestazioni o prende decisioni in modo automatizzato, entra in gioco un altro obbligo. L'articolo 1-bis del decreto legislativo 152 del 1997, introdotto dal decreto trasparenza (d.lgs. 104 del 2022), riguarda i sistemi decisionali o di monitoraggio *integralmente automatizzati* usati per assunzione, gestione o cessazione del rapporto, assegnazione di compiti, sorveglianza, valutazione e prestazioni, e fa salvo l'articolo 4 dello Statuto.[125]

Prima di cominciare l'attività vanno comunicati ai lavoratori, fra le altre cose, gli aspetti del rapporto interessati, le finalità, la logica e il funzionamento, le categorie di dati e i parametri usati, le misure di controllo sulle decisioni, il livello di accuratezza e i possibili impatti discriminatori. Il lavoratore può chiedere i dati e ottenere risposta scritta entro trenta giorni, ogni modifica va comunicata almeno ventiquattro ore prima, le informazioni vanno trasmesse anche alle rappresentanze sindacali e, per verificare la conformità al GDPR, vanno fatte analisi dei rischi e valutazione d'impatto. Gli obblighi non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.[126]

Se una semplice app di timbratura rientri in questa norma dipende da cosa fa davvero, e non abbiamo una decisione che lo dica. Una timbratura che registra un evento, senza decidere nulla in modo automatico, probabilmente non è un sistema decisionale integralmente automatizzato, ma conviene verificarlo con il consulente, e in ogni caso tenerlo presente quando lo strumento si arricchisce di funzioni che valutano o assegnano.

Se i dati escono: la violazione

Un archivio di timbrature lasciato aperto, un file di coordinate mandato alla persona sbagliata, un telefono smarrito con l'app aperta, l'account dell'ufficio finito in mani estranee: sono violazioni dei dati personali quando comportano distruzione, perdita, accesso o divulgazione non autorizzati. L'articolo 33 chiede di notificarle al Garante senza ingiustificato ritardo e, se possibile, entro settantadue ore da quando se ne ha conoscenza, a

125. [Fonte ufficiale] Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, art. 1-bis (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-26;152~art1bis

126. [Fonte ufficiale] Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, art. 1-bis (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-26;152~art1bis

meno che sia improbabile un rischio per le persone.[127] L'articolo 34 chiede di avvisare anche i lavoratori quando il rischio è elevato, e ogni violazione, notificata o no, va annotata in un registro interno.[128]

Per un sistema di timbratura la domanda pratica è chi, in azienda, sa che cosa fare alle sette di sera di un venerdì, e se il fornitore è tenuto a avvisarti senza ritardo. È una clausola da cercare nel contratto (appendice H).

Direttiva sulle piattaforme e regolamento sull'intelligenza artificiale

Due testi europei guardano ai sistemi che gestiscono il lavoro con gli algoritmi. La direttiva (UE) 2024/2831 riguarda il lavoro mediante piattaforme digitali, ha un termine di recepimento al 2 dicembre 2026, e per un'impresa di pulizie o di manutenzione non si applica direttamente.[129] Il regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale colloca fra i sistemi ad alto rischio quelli usati per assegnare compiti e per monitorare e valutare prestazioni e comportamento dei lavoratori (allegato III, punto 4).[130]

Una timbratura che registra un evento non rientra, di per sé, in nessuno dei due. Diventa rilevante se lo strumento comincia ad assegnare turni, dare punteggi alle persone o decidere al posto di qualcuno. Qui dobbiamo essere chiari sul limite: i testi ufficiali non li abbiamo letti, perché il sito EUR-Lex non ha restituito il contenuto, e il recepimento italiano della direttiva non è stato verificato. Le date contano, e vanno controllate prima di agire.

---

127. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 33 (riproduzione in italiano) *Paragrafo 1. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/33.htm

128. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 34 (riproduzione in italiano) *Comunicazione di una violazione agli interessati quando il rischio e' elevato; art. 33, paragrafo 5: ogni violazione va documentata.* https://www.privacy-regulation.eu/it/34.htm

129. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Direttiva (UE) 2024/2831 sul miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (EUR-Lex) *Termine di recepimento al 2 dicembre 2026 riportato dalla ricerca approfondita; il testo ufficiale non e' stato letto, perche' EUR-Lex non ha restituito il contenuto.* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2831

130. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, allegato III, punto 4 (EUR-Lex) *Riportato dalla ricerca approfondita; il testo ufficiale non e' stato letto e le date di applicazione non sono state verificate.* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1689

L'uso disciplinare dei dati

Il caso della sanità ligure insegna che un dato raccolto lecitamente per un fine non si può usare liberamente per un altro. Il Garante non ha detto che i dati GPS siano sempre inutilizzabili in un procedimento disciplinare, ma che l'uso presuppone una raccolta originariamente lecita e il rispetto delle condizioni dell'articolo 4.[131] Il caso Time Relax è andato diversamente sul piano giudiziario, ma il giudice non ha deciso nel merito sull'uso disciplinare perché il procedimento era sospeso.[132]

131. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

132. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1 luglio 2026, copia integrale anonimizzata di 14 pagine (Avvocati Giuslavoristi Italiani) *Non e' una copia certificata dalla cancelleria. Numero, data ed esito sono confermati dal Garante (scheda 10128005).* https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1785231681068.pdf

CAPITOLO 8

Il fornitore del software

Chi fornisce lo strumento, di norma, tratta i dati per tuo conto, e questo lo rende un responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28.[133] Fra te e lui serve un contratto o un accordo che dica cosa fa con i dati, dove stanno, per quanto, chi vi accede, cosa succede quando finisce il rapporto. Il titolare sei tu, e la responsabilità verso il lavoratore resta tua anche se lo strumento lo ha costruito un altro.

Il caso dei trasporti lo mostra. Il servizio era erogato da un operatore di telecomunicazioni attraverso un fornitore tecnico, entrambi nominati responsabili, ma la sanzione ha colpito solo l'azienda titolare.[134] Il caso della sementiera mostra il rovescio, perché il Garante ha contestato la mancata designazione dei responsabili e l'assenza di istruzioni ai supervisori che accedevano ai dati.[135]

Il provvedimento del 2018 sul GPS dei veicoli è l'unico, fra quelli letti, in cui il Garante dà un ordine al fornitore. Gli ha ingiunto di informare i clienti sulla possibilità di modificare le impostazioni standard e di configurare il servizio secondo la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.[136] Le linee guida europee sull'articolo 25 sono il riferimento per capire cosa significhi per chi progetta un sistema.[137] Attenzione a non attribuire al Garante frasi più larghe di quelle scritte. Quel pas-

133. [Fonte ufficiale] Regolamento (UE) 2016/679, testo ufficiale (EUR-Lex) *Gli articoli citati sono stati letti sulla riproduzione di privacy-regulation.eu e confrontati con le citazioni dei provvedimenti.* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

134. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

135. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, doc. web n. 10213711 (Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213711

136. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 396 del 28 giugno 2018, doc. web n. 9023246 (Tesserini s.r.l. e Visirun S.p.A.) *Letto il 22 ottobre 2026.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9023246

137. [Fonte ufficiale] EDPB, Linee guida 4/2019 sull'articolo 25, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita *Richiamate dalla ricerca approfondita a proposito del ruolo di chi progetta il sistema.* https://www.edpb.europa.eu/documents/guideline/guidelines-42019-on-article-25-data-protection-by-design-and-by-default_it

saggio riguarda quel fornitore e quel caso, e non va citato come una regola generale sulla responsabilità di tutte le aziende di software.

Le domande da fare al fornitore, prima di firmare, sono poche e concrete.

- Quando rileva la posizione, esattamente? Solo quando la persona fa un gesto, o anche in sottofondo, ad app chiusa?
- Che cosa si vede dall'ufficio? Un elenco di timbrature, o un puntino che si muove?
- Dove stanno i dati e per quanto tempo? Esiste una cancellazione automatica, e si può accorciare?
- Posso decidere io la frequenza di rilevazione, i tempi di conservazione e le mappe dei percorsi, come chiedeva il Garante nel 2018?
- Che cosa succede ai documenti già consegnati ai clienti? Una copia mandata a un committente non si richiama, per nessun software.
- Posso estrarre tutti i dati di una persona, se me li chiede? In quanto tempo?
- Ho un contratto che dice chi è titolare e chi responsabile, e che elenca i subfornitori?

Se il fornitore non risponde a una di queste in modo chiaro, hai già imparato qualcosa, e prima di firmare.

Dove stanno i dati

Se il fornitore conserva i dati fuori dallo Spazio economico europeo, il GDPR chiede una base specifica per il trasferimento, come una decisione di adeguatezza o garanzie adeguate quali le clausole contrattuali standard, e l'informativa deve dirlo.[138] Chiedi dove stanno i server, anche quelli dei subfornitori, e metti la risposta per iscritto nel contratto. Se non sai dove finiscono i dati, non sei in grado nemmeno di scrivere l'informativa.

138. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 13 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 1, 2 e 3. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/13.htm

CAPITOLO 9

Il percorso, in dieci passi

I capitoli precedenti spiegano le regole e i casi. Questo mette tutto in fila, nell'ordine in cui un'azienda di dimensioni normali dovrebbe muoversi prima di accendere uno strumento che rileva posizione, orari o foto. Ogni passo rinvia al capitolo o all'appendice che lo sviluppa, e nessuno richiede un avvocato per essere capito, anche se per alcuni conviene averne uno vicino.

Passo 1. Descrivi lo strumento per iscritto

Prima di decidere qualsiasi cosa, scrivi che cosa fa lo strumento. Quando rileva la posizione e quando no, che dati produce, chi li vede, dove stanno, quanto tempo restano. Sembra banale, ed è il documento che ti verrà chiesto in tutti i passaggi successivi. Il modulo di istanza dell'Ispettorato chiede esattamente questo, e la valutazione d'impatto del GDPR parte dalla stessa descrizione.[139,140] Se non riesci a scriverlo in una pagina, non hai ancora capito lo strumento, o il fornitore non te lo ha spiegato (appendice F).

Passo 2. Scrivi la finalità, una sola frase per ogni scopo

Registrare le ore per pagarle, documentare al committente che l'intervento c'è stato, tutelare la sicurezza di chi lavora da solo. Ogni scopo ha la sua frase e nessuno scopo si aggiunge dopo senza tornare a questo punto. L'articolo 5 del regolamento chiede finalità determinate e il caso Pioneer mostra che cosa accade quando i dati raccolti per un fine servono anche a un altro.[141,142]

139. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

140. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 35, paragrafi 7, 9 e 11 (riproduzione in italiano) *Contenuto minimo, parere degli interessati, riesame.* https://www.privacy-regulation.eu/it/35.htm

141. [Fonte ufficiale] Regolamento (UE) 2016/679, testo ufficiale (EUR-Lex) *Gli articoli citati sono stati letti sulla riproduzione di privacy-regulation.eu e confrontati con le citazioni dei provvedimenti.* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Passo 3. Decidi se lo strumento sta nel comma 1 o nel comma 2 dell'articolo 4

È la decisione più delicata e quella su cui conviene farsi consigliare. Il capitolo 3 dice che l'Ispettorato legge il secondo comma in modo stretto, e il capitolo 4 dice che un tribunale ne ha dato una lettura più larga in un caso con garanzie specifiche. Se hai dubbi, la via prudente è trattare lo strumento come soggetto al comma 1.[143,144]

Passo 4. Se sei nel comma 1, accordo o istanza

Con RSA o RSU in azienda si parte dall'accordo, senza si presenta l'istanza all'Ispettorato. Il capitolo 10 spiega come, sul modulo ufficiale, e dice quali impegni mettere nell'accordo perché regga anche quando lo strumento cambia.[145,146]

Passo 5. Scegli la base giuridica e scrivi perché

Il consenso del dipendente è quasi sempre la scelta sbagliata. Le basi che di solito reggono sono l'esecuzione del contratto, un obbligo di legge e il legittimo interesse, quest'ultimo con un bilanciamento scritto. Quale si applichi a ciascun dato lo decide il consulente con te (capitolo 5).[147,148,149]

---

142. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, doc. web n. 10213711 (Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213711

143. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Nota INL n. 9728 del 12 novembre 2019 (app per corrieri), PDF riprodotto da EBINTER *Riproduzione dell'atto su un sito di terzi.* https://www.ebinter.it/ebinter-site/wp-content/uploads/2019/12/nota_INL_9728_19.pdf

144. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1 luglio 2026, copia integrale anonimizzata di 14 pagine (Avvocati Giuslavoristi Italiani) *Non e' una copia certificata dalla cancelleria. Numero, data ed esito sono confermati dal Garante (scheda 10128005).* https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1785231681068.pdf

145. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Nota INL n. 2572 del 14 aprile 2023, testo conservato dalla banca dati Olympus *Riproduzione dell'atto, non pubblicazione dell'Ispettorato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29891:inl2572_23&catid=6&Itemid=137

146. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

Passo 6. Fai la valutazione d'impatto

Anche leggera, anche di poche pagine, ma scritta prima di cominciare. Il capitolo 11 spiega quando serve, che cosa deve contenere e quando va rifatta, e l'appendice D offre una traccia.[150,151,152]

Passo 7. Scrivi l'informativa e consegnala prima

Per iscritto, con il contenuto dell'articolo 13 e con le informazioni che l'articolo 4, comma 3, richiede sulle modalità d'uso degli strumenti e sui controlli. Va consegnata prima dell'avvio, nella lingua delle persone, e conservata con la data (capitolo 12 e appendice C).[153,154]

Passo 8. Sistema il rapporto con il fornitore

Contratto con le clausole dell'articolo 28, elenco dei subfornitori, istruzioni scritte a chi dei tuoi collaboratori accede ai dati (capitolo 8 e appendice H).[155,156]

---

147. [Fonte ufficiale] EDPB, Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento 2016/679, adottate il 4 maggio 2020 (testo inglese, PDF) *Paragrafi 21 e 22 letti il 22 ottobre 2026 sul PDF.* https://www.edpb.europa.eu/system/files/documents/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf

148. [Fonte ufficiale] Gruppo di lavoro articolo 29, parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro (WP249), adottato l'8 giugno 2017 (PDF) *Sezioni 6.2 e 5.7 lette il 22 ottobre 2026 sul PDF.* https://ec.europa.eu/newsroom/article29/redirection/document/45631

149. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, doc. web n. 10213711 (Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213711

150. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 35, paragrafi 7, 9 e 11 (riproduzione in italiano) *Contenuto minimo, parere degli interessati, riesame.* https://www.privacy-regulation.eu/it/35.htm

151. [Fonte ufficiale] Gruppo di lavoro articolo 29, linee guida sulla valutazione d'impatto (WP248 rev.01), adottate il 4 aprile 2017 e riviste il 4 ottobre 2017 (PDF) *Nove criteri e regola dei due criteri letti il 22 ottobre 2026 sul PDF.* https://ec.europa.eu/newsroom/article29/redirection/document/47711

152. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

153. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 13 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 1, 2 e 3. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/13.htm

154. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, testo vigente (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Ultimo aggiornamento indicato dalla pagina: atto del 05/11/2025; testo attuale in vigore dall'8 ottobre 2016.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art4

155. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 28 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 2 e 3. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/28.htm

Passo 9. Aggiorna il registro dei trattamenti

Una scheda per il trattamento delle timbrature, con le informazioni dell'articolo 30. Non è un adempimento da grandi aziende, perché l'esenzione sotto i duecentocinquanta dipendenti cade quando il trattamento non è occasionale (appendice E).[157,158]

Passo 10. Prepara le risposte e programma il riesame

Una persona incaricata di rispondere alle richieste di accesso entro un mese, la procedura per una violazione dei dati entro settantadue ore, e una data nel calendario in cui rivedere tutto. Il riesame serve quando cambia il rischio, e lo strumento cambia più spesso di quanto si pensi (capitolo 13 e appendice G).[159,160,161]

---

156. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, doc. web n. 10213711 (Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213711

157. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 30, paragrafi 1, 3 e 4 (riproduzione in italiano) *Contenuto del registro, forma scritta, messa a disposizione dell'autorita'.* https://www.privacy-regulation.eu/it/30.htm

158. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 30 (riproduzione in italiano) *Paragrafo 5. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/30.htm

159. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 12 (riproduzione in italiano) *Paragrafo 3. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/12.htm

160. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 33 (riproduzione in italiano) *Paragrafo 1. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/33.htm

161. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 35, paragrafi 7, 9 e 11 (riproduzione in italiano) *Contenuto minimo, parere degli interessati, riesame.* https://www.privacy-regulation.eu/it/35.htm

CAPITOLO 10

L'accordo sindacale e l'istanza all'Ispettorato

Se hai deciso, o ti è stato consigliato, di seguire il comma 1 dell'articolo 4, ti servono un accordo sindacale oppure un'autorizzazione dell'Ispettorato. Il capitolo 2 spiega la regola, qui si guarda come funziona in concreto. La fonte principale sono i moduli ufficiali dell'Ispettorato con le loro istruzioni di compilazione: il modulo INL 1.2 per gli impianti di localizzazione satellitare e il modulo INL 1.1 per gli altri strumenti di controllo. Il primo l'abbiamo letto nelle parti essenziali, il secondo per intero, e hanno la stessa struttura, con in più, nella relazione del modulo 1.2, il funzionamento specifico del GPS: se i dati si vedono in tempo reale, se il lavoratore può conoscere e disattivare il sistema, la fascia oraria di attivazione. Per un'app di timbratura con la posizione, quale dei due moduli usare va deciso con il consulente e, nel dubbio, con l'ufficio territoriale.[162,163]

Quando si presenta l'istanza e quando no

Le istruzioni del modulo sono nette. L'istanza va presentata dal legale rappresentante solo se ci sono lavoratori e se vale una di due condizioni, cioè che in azienda non siano stati eletti rappresentanti sindacali aziendali o unitari, oppure che, pur essendoci, sia stato sottoscritto un verbale di mancato accordo sull'uso degli strumenti. Nel secondo caso va allegata la documentazione che prova il mancato accordo.[164]

---

162. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

163. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.2, istanza di autorizzazione all'installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto il 23 ottobre 2026 nelle parti essenziali (frontespizio, premessa, dichiarazioni, relazione, marche da bollo).* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.2-Istanza-Videosorveglianza-Installazione-GPS.pdf

164. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

Se l'azienda ha una sola unità produttiva, o più unità nella stessa provincia, l'istanza va all'Ispettorato territoriale del lavoro competente. Se ha unità in province diverse può presentarla all'Ispettorato nazionale, e in quel caso può allegare, al posto dei singoli mancati accordi, il mancato accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, purché copra tutte le unità interessate.[165]

Che cosa si dichiara e che cosa si chiede

Il modulo si compone di una premessa, una richiesta e due dichiarazioni. Nella premessa si indica se l'azienda ha ricevuto una visita ispettiva con prescrizione per violazione dell'articolo 4, l'orario di lavoro, le ragioni per cui lo strumento serve (esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale, anche più d'una), il numero dei lavoratori e la situazione sindacale. La richiesta può essere un'autorizzazione preventiva per la sede o per l'unità produttiva indicata, oppure l'integrazione o la modifica di un'autorizzazione già ottenuta, per esempio per cambiare i tempi di conservazione.[166]

Le due dichiarazioni sono impegni. L'azienda dichiara che informerà tutti i lavoratori nelle forme del comma 3 dell'articolo 4, e che rispetterà la normativa sulla protezione dei dati e i provvedimenti del Garante. Le dichiarazioni sono rese sotto la responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci, quindi non vanno firmate alla leggera.[167]

La relazione tecnica, il documento che conta

L'allegato più importante è una relazione firmata dal legale rappresentante. Deve spiegare le esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o di tutela del patrimonio poste a fondamento dell'istanza, e come funziona lo strumento. Il modulo elenca i punti da trattare. Come il sistema consente di

165. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

166. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

167. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

esercitare un controllo a distanza sull'attività dei lavoratori (per esempio controllo del posizionamento). Se esiste la possibilità di visualizzare i dati in tempo reale e, in quel caso, perché. La possibilità per il lavoratore di conoscere e di disattivare la rilevazione. Se esiste un sistema di registrazione degli accessi. Come funziona il dispositivo di immagazzinamento dei dati, con quali modalità e tempi di conservazione, chi vi accede e per quali motivi.[168]

Una nota del modulo merita di essere sottolineata. Il tempo di conservazione non deve superare il necessario per le finalità, e il modulo precisa che quanto più è prolungato il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l'analisi sulla legittimità dello scopo e sulla necessità di conservare, con una giustificazione puntuale.[169] Il consiglio pratico, che vale più di molti commenti, è di scrivere la relazione prima di scegliere lo strumento e di scegliere lo strumento che sai descrivere meglio.

Gli esempi di esigenze che fa l'Ispettorato

Le istruzioni del modulo portano esempi, dichiaratamente non esaustivi, di che cosa l'Ispettorato intende per ciascuna esigenza. Tra le esigenze organizzative e produttive citano l'ottimizzazione delle richieste dei clienti e la gestione dei magazzini, per la sicurezza sul lavoro chiedono di dettagliare le ragioni ed eventualmente di allegare l'estratto del documento di valutazione dei rischi, per la tutela del patrimonio fanno l'esempio della sicurezza informatica e del know-how aziendale.[170] Sono esempi di tono diverso da quelli dei provvedimenti del Garante, e conviene leggerli insieme.

Costi, firma, invio e tempi

In tutti i casi sono dovute due marche da bollo da sedici euro, una per l'istanza e una per il rilascio del provvedimento. Se si consegna a mano o

168. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

169. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

170. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

per raccomandata si applicano sul modulo, se si procede in via digitale si assolvono con la dichiarazione sostitutiva (modello INL 1.4). Il modulo va compilato in modalità digitale e una nota chiede la firma digitale del legale rappresentante, ed è preferibile l'invio via PEC, anche se il modulo prevede pure la consegna a mano o per raccomandata, con firma autografa e copia di un documento d'identità. I tempi per il rilascio decorrono dalla trasmissione della dichiarazione sostitutiva per la marca da bollo o dalla consegna a mano o postale della marca. Un avviso di un ufficio territoriale indica un rilascio entro sessanta giorni, ma è una fonte locale e il tempo effettivo va chiesto all'ufficio competente.[171,172]

L'avvertenza finale del modulo è chiara, e riguarda chi parte prima. Anche la sola installazione o messa in esercizio degli strumenti prima dell'autorizzazione dà luogo alle sanzioni dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto.[173,174]

Dopo l'autorizzazione

Il provvedimento si riferisce allo strumento e alle ragioni che lo giustificano. Se estendi lo stesso strumento ad altre sedi non serve una nuova istanza, finché le ragioni restano le stesse. Se cambiano solo le ragioni poste a fondamento del provvedimento, il modulo lo tratta come una nuova richiesta di autorizzazione preventiva. Se cambia un altro aspetto di ciò che è stato autorizzato, per esempio i tempi di conservazione, si presenta un'istanza di integrazione o modifica all'ufficio che ha rilasciato il provvedimento, oppure all'Ispettorato nazionale se le unità sono in province diverse.[175] Il consiglio che ne ricaviamo, e che è nostro, è di tenere un regi-

---

171. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

172. [Commento di terzi] Ispettorato territoriale del lavoro di Parma-Reggio Emilia, avviso al pubblico sulle modalita' di erogazione dei servizi (rilascio entro 60 giorni, invio via PEC) *Indicato dalla ricerca; non riletto da me.* https://ispettorato.gov.it/files/2025/02/AVVISO-AL-PUBBLICO-MODALITA-EROGAZIONE-DEI-SERVIZI-SEDE-PARMA.pdf

173. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

174. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 38, sanzioni penali (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Il testo esprime ancora gli importi in lire.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art38

stro delle versioni dello strumento e di ripassare questi obblighi a ogni modifica rilevante.[176]

Che cosa mettere in un accordo sindacale

Non esiste un modello ufficiale di accordo, e quindi quella che segue è una traccia ricavata dalle cautele che l'Ispettorato chiede agli uffici e dai punti su cui il Garante ha trovato i problemi, non un testo da firmare. Un accordo che regge nel tempo dice quali funzioni sono ammesse e quali vietate, con quale frequenza si rileva la posizione, se è prevista la visualizzazione in tempo reale e perché, per quanto si conservano i dati e come si cancellano, chi vi accede e per quali motivi, quando il lavoratore può disattivare la localizzazione (pause e fuori orario), come si informano i lavoratori, e quando l'accordo si rivede. Quest'ultimo punto è un nostro consiglio, non una prescrizione, perché serve a non lasciare che un accordo firmato resti ancorato a un sistema che nel frattempo è cambiato.[177,178]

---

175. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

176. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

177. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Nota INL n. 2572 del 14 aprile 2023, testo conservato dalla banca dati Olympus *Riproduzione dell'atto, non pubblicazione dell'Ispettorato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29891:inl2572_23&catid=6&Itemid=137

178. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

CAPITOLO 11

La valutazione d'impatto, passo per passo

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, la DPIA, è il documento che ti protegge di più quando qualcuno ti chiede perché hai scelto quel sistema, e che più spesso manca. Il caso dell'azienda sanitaria ligure è istruttivo, perché la valutazione è stata fatta, ma dopo, e il Garante ha considerato violato l'articolo 35 per tutto il tempo in cui non c'era.[179]

Quando serve

L'articolo 35 la chiede quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, in particolare con nuove tecnologie, e prevede che il Garante pubblichi l'elenco dei casi in cui è obbligatoria.[180] Nell'elenco italiano rientrano, secondo i commenti, i trattamenti nel rapporto di lavoro con sistemi tecnologici da cui derivi la possibilità di un controllo a distanza, geolocalizzazione compresa.[181,182]

Le linee guida europee sulla DPIA danno un metodo più utile dell'elenco, perché indicano nove criteri che aumentano la probabilità di rischio elevato e dicono che, nella maggior parte dei casi, un trattamento che ne soddisfa due richiede la valutazione. Alcuni di quei criteri riguardano da vicino questa materia. Il monitoraggio sistematico, cioè il trattamento usato per osservare, monitorare o controllare le persone. I dati relativi a soggetti vulnerabili, fra i quali le linee guida includono espressamente i dipendenti,

179. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

180. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 35 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 1, 3 e 4. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/35.htm

181. [Commento di terzi] Commento al provvedimento 467/2018 e alla DPIA per la geolocalizzazione dei lavoratori (Agenda Digitale) *Indica la tipologia n. 5 dell'Allegato 1.* https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/tracciamento-gps-sul-lavoro-come-rispettare-statuto-dei-lavoratori-e-gdpr/

182. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, doc. web n. 9058979, elenco dei trattamenti soggetti a valutazione d'impatto *Letti intestazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9058979

per lo squilibrio di potere fra loro e il datore di lavoro. L'uso innovativo di soluzioni tecnologiche, che l'articolo 35 indica come possibile ragione per la valutazione. Un quarto criterio riguarda i dati di natura altamente personale, e le linee guida citano espressamente i dati di localizzazione la cui raccolta mette in discussione la libertà di movimento. Le stesse linee guida precisano che in alcuni casi basta anche un solo criterio.[183] Un'app di timbratura con posizione soddisfa quasi sempre il criterio dei dipendenti e quello dei dati di localizzazione, e già due criteri, nella maggior parte dei casi, richiedono la valutazione.

Che cosa deve contenere

L'articolo 35, paragrafo 7, indica il contenuto minimo, in quattro punti. Una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità, con l'interesse legittimo perseguito quando c'è. Una valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento rispetto alle finalità. Una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone. Le misure previste per affrontare i rischi, comprese garanzie e misure di sicurezza.[184] Il paragrafo 9 aggiunge che, se del caso, si raccolgono le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, e per i lavoratori questo può voler dire interpellare le rappresentanze sindacali quando ci sono.[185]

Come si scrive, in sette mosse

- Descrivi il flusso dei dati dal momento in cui il lavoratore preme il pulsante a quello della cancellazione, con le persone e i sistemi che lo toccano.
- Dichiara le finalità e, per ognuna, perché non basta un dato più piccolo (è il test di necessità, che i casi 7/2025 e 382/2026 hanno applicato con rigore).
- Elenca i rischi concreti per le persone, cominciando da quelli che i provvedimenti hanno già incontrato, cioè essere seguiti oltre il necessa-

183. [Fonte ufficiale] Gruppo di lavoro articolo 29, linee guida sulla valutazione d'impatto (WP248 rev.01), adottate il 4 aprile 2017 e riviste il 4 ottobre 2017 (PDF) *Nove criteri e regola dei due criteri letti il 22 ottobre 2026 sul PDF.* https://ec.europa.eu/newsroom/article29/redirection/document/47711

184. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 35, paragrafi 7, 9 e 11 (riproduzione in italiano) *Contenuto minimo, parere degli interessati, riesame.* https://www.privacy-regulation.eu/it/35.htm

185. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 35, paragrafi 7, 9 e 11 (riproduzione in italiano) *Contenuto minimo, parere degli interessati, riesame.* https://www.privacy-regulation.eu/it/35.htm

rio, vedere usati i propri dati per uno scopo diverso, essere giudicati sul dato sbagliato, e perdere il controllo dei propri dati verso i clienti.

- Per ogni rischio indica la misura, e dove la misura è una scelta di progetto (rilevare solo a un gesto, non conservare oltre un termine) dillo, perché è la misura più forte.
- Scrivi chi ha visto il documento e cosa ha detto, compresi i rappresentanti dei lavoratori se hai chiesto un parere.
- Firma e data. Una valutazione senza data e senza responsabile non prova niente.
- Fissa il riesame. L'articolo 35, paragrafo 11, chiede di verificare che il trattamento resti conforme alla valutazione almeno quando cambia il rischio.[186]

Non esiste una lunghezza giusta. Una timbratura con posizione al solo gesto del lavoratore, con conservazione breve e pochi accessi, si descrive in poche pagine. Un sistema che segue i veicoli ogni minuto ne richiede molte di più, perché i rischi da descrivere e le misure da giustificare sono più numerosi. L'appendice D offre una traccia da adattare.

186. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 35, paragrafi 7, 9 e 11 (riproduzione in italiano) *Contenuto minimo, parere degli interessati, riesame.* https://www.privacy-regulation.eu/it/35.htm

CAPITOLO 12

L'informativa: cosa deve contenere

L'informativa è il documento che i lavoratori ricevono, e il Garante lo guarda per primo, perché è quello che si può confrontare con quello che il sistema fa davvero. Nei casi che abbiamo letto l'informativa c'era, ma è stata giudicata inidonea o incompleta, perché non corrispondeva al trattamento reale.[187,188]

Il contenuto minimo, dall'articolo 13

Quando i dati si raccolgono presso l'interessato, il titolare deve fornire, nel momento in cui li ottiene, l'identità e i contatti del titolare e dell'eventuale responsabile della protezione dei dati, le finalità e la base giuridica, l'interesse legittimo se è la base scelta, i destinatari o le categorie di destinatari, e l'eventuale trasferimento verso paesi terzi con le relative garanzie.[189]

Aggiunge, per garantire un trattamento corretto e trasparente, il periodo di conservazione o i criteri per stabilirlo, i diritti dell'interessato (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità), il diritto di revocare il consenso quando la base è il consenso, il diritto di proporre reclamo al Garante, il fatto che il conferimento dei dati sia obbligatorio o meno e le conseguenze del rifiuto, e l'esistenza di un processo decisionale automatizzato con le informazioni sulla logica usata. Se vuoi trattare i dati per una finalità diversa da quella iniziale devi informare le persone prima di procedere.[190]

187. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

188. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, doc. web n. 10213711 (Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213711

189. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 13 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 1, 2 e 3. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/13.htm

190. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 13 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 1, 2 e 3. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/13.htm

Quello che si aggiunge per il lavoro

L'articolo 4, comma 3, chiede un'informazione che il regolamento non prevede in questi termini, cioè quella *sulle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli.*[191] In pratica l'informativa deve dire quando e come il sistema rileva i dati, chi può vederli e per quali scopi, e che uso se ne può fare nel rapporto di lavoro. La nota dell'Ispettorato del 2019 sull'app dei corrieri chiede, fra le condizioni, un'informativa scritta e l'autorizzazione preventiva delle modifiche rilevanti.[192] Il provvedimento sulle guardie giurate richiedeva un'informativa completa prima dell'avvio del servizio.[193]

Gli errori che il Garante ha trovato

Il caso dei trasporti è un manuale degli errori da evitare, e li riporta il provvedimento stesso. Un'informativa che indicava come fonte dei dati un soggetto sbagliato, che chiamava l'azienda stessa responsabile esterno, che citava mansioni di sorveglianza del patrimonio che non c'entravano, che indicava il tempo di conservazione con un numero senza unità di misura e che non diceva che i dati erano raccolti in modo continuativo.[194] Il Garante scrive che l'informativa non corrispondeva ai trattamenti effettivamente posti in essere. Noi ne deduciamo che molti di questi errori nascono da un modello copiato senza adattarlo, ed è il motivo per cui un modello va sempre adattato riga per riga.

Il parere europeo sul lavoro aggiunge un suggerimento che costa poco. Per i veicoli, esporre l'informazione in modo ben visibile nell'abitacolo, alla portata dello sguardo di chi guida.[195]

---

191. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, testo vigente (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Ultimo aggiornamento indicato dalla pagina: atto del 05/11/2025; testo attuale in vigore dall'8 ottobre 2016.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art4

192. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Nota INL n. 9728 del 12 novembre 2019 (app per corrieri), PDF riprodotto da EBINTER *Riproduzione dell'atto su un sito di terzi.* https://www.ebinter.it/ebinter-site/wp-content/uploads/2019/12/nota_INL_9728_19.pdf

193. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 232 del 18 aprile 2018, doc. web n. 9358266 (verifica preliminare Sicuritalia, guardie giurate) *Letto il 22 ottobre 2026. Precedente al GDPR.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9358266

194. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

195. [Fonte ufficiale] Gruppo di lavoro articolo 29, parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro (WP249), adottato l'8 giugno 2017 (PDF) *Sezioni 6.2 e 5.7 lette il 22 ottobre 2026 sul PDF.* https://ec.europa.eu/newsroom/article29/redirection/document/45631

Informativa e consenso non sono la stessa cosa

Una distinzione che il giudice di Cosenza ha messo in luce con una precisazione terminologica. Il comma 3 dell'articolo 4 richiede adeguata *informazione* e non il consenso, e le due cose sono adempimenti diversi.[196] Far firmare una presa visione dell'informativa è utile per provare che è stata consegnata, e non trasforma la firma in un consenso valido come base giuridica. L'appendice C propone un modello con una formula di *presa visione* e non di consenso.

196. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1 luglio 2026, copia integrale anonimizzata di 14 pagine (Avvocati Giuslavoristi Italiani) *Non e' una copia certificata dalla cancelleria. Numero, data ed esito sono confermati dal Garante (scheda 10128005).* https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1785231681068.pdf

CAPITOLO 13

I diritti dei lavoratori e le richieste di accesso

I lavoratori hanno gli stessi diritti di qualunque persona sui propri dati, e quello che si esercita più spesso è l'accesso. È anche il diritto su cui un'azienda si trova più spesso impreparata, come Mauro nella scena di apertura.

Che cosa dice l'articolo 15

L'interessato può chiedere al titolare se tratta dati che lo riguardano e, in caso affermativo, ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni sullo scopo, sulle categorie di dati, sui destinatari, sul periodo di conservazione o sui criteri per stabilirlo, sull'esistenza dei diritti di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione, sul diritto di reclamo, sull'origine dei dati e su eventuali decisioni automatizzate. Il titolare deve fornire una copia dei dati, per le copie ulteriori può chiedere un contributo spese ragionevole, e se la richiesta è elettronica la risposta va data, salvo diversa indicazione, in un formato elettronico di uso comune. Il diritto di avere la copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.[197]

Il tempo è quello dell'articolo 12. Un mese dal ricevimento, prorogabile di due in casi complessi, con comunicazione dei motivi della proroga entro il primo mese.[198] Se tratti sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati, il decreto trasparenza prevede in più che il lavoratore possa chiedere i dati direttamente o tramite le rappresentanze sindacali, e che tu risponda per iscritto entro trenta giorni.[199]

197. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 15 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 1-4. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/15.htm

198. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 12 (riproduzione in italiano) *Paragrafo 3. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/12.htm

199. [Fonte ufficiale] Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, art. 1-bis (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-26;152~art1bis

Il caso dei lettori di contatori, provvedimento 403 del 14 settembre 2023

Il provvedimento che riguarda da vicino le squadre sul campo è uno del 2023, sull'accesso ai dati di posizione. Una cooperativa milanese che fa letture di contatori di gas, acqua ed elettricità aveva operai dotati di smartphone con GPS. Tre lavoratori avevano chiesto, nel 2019 e nel 2020, di avere i dati usati per calcolare l'orario di lavoro e i rimborsi chilometrici, compresi quelli degli smartphone con cui facevano le letture.[200]

L'azienda aveva risposto che il GPS si attivava solo alla lettura del contatore, che non tracciava i percorsi e che aveva già consegnato documenti, tra cui informative e policy. Il Garante ha ritenuto le risposte incomplete. Descrivevano finalità e modalità in termini generali e rinviavano all'informativa, che non soddisfa una richiesta di accesso. Il dato di posizione catturato a ogni lettura è un dato personale dei lavoratori e doveva essere fornito. L'azienda non aveva nemmeno spiegato le ragioni per cui non rispondeva compiutamente, come richiede l'articolo 12, paragrafo 4. Il Garante ha constatato la violazione degli articoli 12 e 15, ha ordinato di dare l'accesso entro sessanta giorni, ha applicato 20.000 euro e ha disposto la pubblicazione. La pagina del Garante segnala che il provvedimento è stato impugnato.[201]

Ci sono due lezioni. La prima è che anche una posizione presa a un gesto, e non in continuo, è un dato personale che il lavoratore ha diritto di avere. La seconda è che *rinviare all'informativa* non è una risposta a una richiesta di accesso, e che se non puoi dare tutto devi dire perché.

Come rispondere, in sei mosse

- Registra la data di ricezione, perché il mese comincia da lì.
- Verifica chi scrive. Una richiesta può arrivare anche tramite un rappresentante sindacale o un legale.

---

200. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 403 del 14 settembre 2023, doc. web n. 9936174 (Shardana Working Soc. Coop., diritto di accesso) *Letto il 22 ottobre 2026. La pagina lo segnala come impugnato.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9936174

201. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 403 del 14 settembre 2023, doc. web n. 9936174 (Shardana Working Soc. Coop., diritto di accesso) *Letto il 22 ottobre 2026. La pagina lo segnala come impugnato.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9936174

- Estrai tutti i dati che riguardano la persona, in ogni sistema, compresi quelli che sono presso il fornitore.
- Prepara le informazioni dell'articolo 15, paragrafo 1, scritte per quel caso e non copiate dall'informativa.
- Valuta se la copia possa ledere i diritti di altri, per esempio quando i dati comprendono nomi di colleghi o clienti, e oscura quel che serve motivando.
- Rispondi nei tempi. Se non puoi dare tutto, o non entro un mese, scrivi perché e quando lo farai.

L'appendice G contiene una lettera da adattare.

Quando arriva un'ispezione o un procedimento

Se arriva l'Ispettorato o il Garante, le richieste sono prevedibili. L'accordo sindacale o l'autorizzazione, la descrizione del sistema, l'informativa consegnata con le date, la valutazione d'impatto, il registro dei trattamenti e il contratto con il fornitore. Se il Garante accerta una violazione, l'ordinanza prevede di norma la possibilità di definire pagando la metà della sanzione entro trenta giorni, la pubblicazione sul sito e, per quanto riguarda il caso ligure, il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla notifica.[202,203,204] È la strada che ha seguito l'ente del caso Time Relax, che ha fatto opposizione davanti al tribunale e ha vinto.[205]

---

202. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

203. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, doc. web n. 10213711 (Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213711

204. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

205. [Fonte ufficiale] Garante privacy, scheda del provvedimento n. 135 del 13 marzo 2025, doc. web n. 10128005, con avviso di rimozione *Letto il 22 ottobre 2026. Il testo del provvedimento e' rimosso "in ottemperanza" alla sentenza del Tribunale di Cosenza 972/2026.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10128005

CAPITOLO 14

Sette settori a confronto

Le regole sono le stesse per tutti, ma ogni mestiere porta i suoi rischi tipici. Per ogni settore diciamo quali decisioni e documenti verificati lo riguardano da vicino, e dove invece non c'è una decisione specifica e valgono i principi generali. Non inventiamo casi, e dove manca un riferimento lo scriviamo.

Pulizie e servizi di facility

Squadre piccole, molti committenti, cantieri che cambiano, cambi d'appalto frequenti. Non abbiamo trovato provvedimenti del Garante o note dell'Ispettorato specifici per le imprese di pulizie, quindi il riferimento sono i principi dei capitoli 5 e 7, e lo strumento va descritto per quello che fa. Le domande tipiche sono tre. Se la timbratura serve a documentare al committente la presenza, se il punto GPS è necessario a questo scopo o se bastano orario e sede, e che cosa succede ai dati quando il contratto finisce. Il libro unico del lavoro, che deve contenere il calendario delle presenze con le ore lavorate, è la fonte che l'azienda deve comunque tenere e conservare per cinque anni.[206,207]

Manutenzione e assistenza tecnica con furgone

Il furgone è lo strumento di lavoro che più spesso porta con sé un GPS. I riferimenti sono tre provvedimenti e il parere europeo, cioè il 396 del 2018 (posizione ogni 120 secondi, tempo reale, 365 giorni, funzione *privacy* non usata), il 7 del 2025 (rilevazione continua con pause, 180 giorni), il 755 del 2025 (punteggio di guida con viaggi privati) e il parere europeo, che per l'uso privato del mezzo raccomanda la possibilità di spegnere temporanea-

206. [Fonte ufficiale] Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 39, libro unico del lavoro (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Il comma 2 prevede nel libro un calendario delle presenze con le ore lavorate.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art39

207. [Commento di terzi] Decreto ministeriale 9 luglio 2008, modalita' di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro (testo riportato da Fisco e Tasse) *Cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008. Il testo ufficiale non e' stato letto da me.* https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/10274-libro-unico-del-lavoro-modalita-di-tenuta-e-conservazione-decreto-9-luglio-2008.html

mente la localizzazione.[208,209,210,211] Se il furgone è assegnato a una persona e usato anche fuori orario, le domande non sono tecniche ma di organizzazione, cioè chi decide quando è lavoro e quando no.

Vigilanza privata

È il settore con più regole scritte. Il provvedimento 232 del 2018 ha ammesso la geolocalizzazione degli smartphone delle guardie giurate di un istituto, a condizioni precise, cioè icona di localizzazione attiva, possibilità di disattivarla durante le pause consentite, oscuramento della posizione sul monitor della centrale dopo un periodo di inattività dell'operatore, conservazione dei dati di localizzazione per 24 ore, informativa completa prima dell'avvio, profili di accesso differenziati e designazione del fornitore come responsabile.[212] È un provvedimento precedente al GDPR, ma le sue prescrizioni sono una buona misura di che cosa il Garante considera accettabile per un lavoro in cui la posizione è davvero parte della prestazione.

L'Ispettorato, con la nota 1511 del 2026, ha chiarito che nel caso esaminato il GPS delle guardie giurate non è uno strumento necessario alla prestazione, nonostante il decreto ministeriale 269 del 2010 imponga la georeferenziazione, e che serve la procedura del comma 1.[213] Anche in un settore dove la posizione è regolata, quindi, l'accordo o l'autorizzazione non si saltano.

---

208. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 396 del 28 giugno 2018, doc. web n. 9023246 (Tesserini s.r.l. e Visirun S.p.A.) *Letto il 22 ottobre 2026.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9023246

209. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

210. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, doc. web n. 10213711 (Pioneer Hi-Bred Italia Sementi s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213711

211. [Fonte ufficiale] Gruppo di lavoro articolo 29, parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro (WP249), adottato l'8 giugno 2017 (PDF) *Sezioni 6.2 e 5.7 lette il 22 ottobre 2026 sul PDF.* https://ec.europa.eu/newsroom/article29/redirection/document/45631

212. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 232 del 18 aprile 2018, doc. web n. 9358266 (verifica preliminare Sicuritalia, guardie giurate) *Letto il 22 ottobre 2026. Precedente al GDPR.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9358266

213. [Fonte ufficiale] Nota INL prot. n. 1511 del 16 febbraio 2026 (guardie giurate), PDF sul sito dell'Ispettorato *Letta per intero sul PDF originale il 23 ottobre 2026 (due pagine). La nota richiama a sua volta la circolare INL n. 2572 del 14 aprile 2023.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2026/02/inl.INL-DCVIG.REGISTRO-UFFICIALEU.0001511.16-02-2026-002.pdf

Trasporto, logistica e rifiuti

Il caso della società di autotrasporti sarda è il riferimento principale, con le sue lezioni su informativa, conservazione e rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione.[214] Per i veicoli che trasportano rifiuti pericolosi, la nota dell'Ispettorato 831 del 2026 esclude la procedura dell'articolo 4 soltanto per la geolocalizzazione imposta dalla normativa ambientale sulla tracciabilità, e non per gli altri usi dei dati.[215]

Letture di contatori e servizi a rete

Il provvedimento 403 del 2023 sulla cooperativa di lettura dei contatori è il riferimento. La posizione catturata a ogni lettura, anche se non c'è tracciamento dei percorsi, è un dato personale che il lavoratore può chiedere, e che serve spesso per calcolare orario e rimborsi chilometrici, quindi va gestito con la stessa cura dei dati di paga.[216]

Sanità e assistenza domiciliare

Il caso dell'azienda sanitaria ligure mostra tre cose. Un'azienda con un accordo sindacale del 2018 è stata sanzionata nel 2026 perché l'accordo non bastava, il dato GPS è stato usato in un procedimento disciplinare senza i presupposti, e la valutazione d'impatto è arrivata dopo l'avvio.[217] Per chi gestisce assistenza domiciliare o servizi con turni di operatori fuori sede, il rischio più concreto è proprio quest'ultimo, cioè il dato raccolto per organizzare il servizio che diventa prova in una contestazione.

---

214. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

215. [Fonte ufficiale] Nota INL prot. n. 831 del 28 gennaio 2026 (tracciabilita' dei rifiuti, RENTRI), PDF sul sito dell'Ispettorato *Letta per intero sul PDF originale il 23 ottobre 2026 (due pagine).* https://www.ispettorato.gov.it/files/2026/02/inl.INL-DCVIG.REGISTRO-UFFICIALEU.0000831.28-01-2026.pdf

216. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 403 del 14 settembre 2023, doc. web n. 9936174 (Shardana Working Soc. Coop., diritto di accesso) *Letto il 22 ottobre 2026. La pagina lo segnala come impugnato.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9936174

217. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

Lavoro agile e uffici

Il lavoro agile non è un settore, ma ha un caso suo. Il Garante nel 2025 ha ritenuto illecito usare la posizione per verificare che chi lavora in smart working si trovi nel luogo concordato, e il tribunale di Cosenza ha annullato proprio quella sanzione, valorizzando la concertazione sindacale e le garanzie del caso.[218,219] Per chi ha dipendenti d'ufficio che timbrano da remoto, la prudenza è non fare della posizione uno strumento di controllo del luogo, e limitarla, se serve, al momento della timbratura.

218. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Provvedimento del Garante n. 135 del 13 marzo 2025, testo conservato dalla banca dati Olympus (Universita' di Urbino) *Il testo del provvedimento non e' piu' sul sito del Garante; le motivazioni sono riprese da questa copia tramite la ricerca approfondita.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=34708:gpdp,-provvedimento-13-marzo-2025,-n-135-geolocalizzazione-dei-dipendenti-in-smart-working&catid=6&Itemid=137

219. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1 luglio 2026, copia integrale anonimizzata di 14 pagine (Avvocati Giuslavoristi Italiani) *Non e' una copia certificata dalla cancelleria. Numero, data ed esito sono confermati dal Garante (scheda 10128005).* https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1785231681068.pdf

CAPITOLO 15

La lista da tenere sulla scrivania

Una verifica rapida, che si fa prima di accendere qualunque strumento e si ripete una volta all'anno, perché gli strumenti cambiano più in fretta delle persone che li usano e nessuno rilegge l'informativa quando arriva un aggiornamento.

- So scrivere in una riga a che cosa serve ogni dato che raccolgo.
- So dire su quale base lo raccolgo, e non è "il dipendente ha firmato".
- Ho deciso se lo strumento sta nel comma 1 o nel comma 2 dell'articolo 4 e, nel primo caso, ho l'accordo o l'autorizzazione, ancora valida per il sistema che uso adesso.
- Ho una valutazione d'impatto scritta, o ho una ragione scritta per cui non serve.
- Ho consegnato l'informativa prima di iniziare, per iscritto, nella lingua delle persone, e ne conservo copia.
- Ho deciso il tempo di conservazione di ogni dato, e qualcuno controlla che venga rispettato.
- Posso spegnere la localizzazione durante le pause, o ho una ragione scritta per non poterlo fare.
- Ho un contratto con il fornitore che dice chi è titolare e chi è responsabile.
- Esiste una persona in azienda che sa rispondere a una richiesta di accesso entro un mese.
- Il registro dei trattamenti è aggiornato.
- Se cambio qualcosa nello strumento, ripasso questa lista prima di attivarlo.

L'ultima voce serve a non trovarsi nella situazione dell'azienda sanitaria ligure, che aveva un accordo del 2018 e ha preso lo stesso una sanzione, perché l'accordo era condizione necessaria ma non sufficiente. Rivedere la lista a ogni cambiamento è il modo più semplice per non scoprirlo troppo tardi.[220]

220. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

CAPITOLO 16

Dove sta GeoTapp, per chi se lo chiede

Questo manuale lo firma un'azienda che vende un software di timbratura per squadre sul campo, e va detto chiaramente. Quello che segue serve soltanto a dirti dove sta il nostro strumento rispetto alle domande di prima, non a farti la lista della spesa, e ogni affermazione sul prodotto viene dalla scheda interna dei claim, verificata sul codice.[221]

GeoTapp è stato sviluppato per non seguire le persone. Ogni punto di posizione nasce da un gesto di chi lavora (entrata, inizio e fine pausa, uscita, foto di prova), e fra una timbratura e l'altra non viene registrata nessuna posizione in automatico e in modo continuativo. Sull'app Android il permesso per la posizione in background non è richiesto nel manifest e non c'è un servizio in primo piano per la posizione, e sull'iPhone l'app chiede soltanto l'uso quando è aperta e il GPS si spegne al primo punto ricevuto. Chiunque lo può verificare da solo, leggendo i permessi dichiarati dall'app, senza chiedere niente a noi.[222]

Una precisazione che completa la frase di prima. La foto di prova allega un punto GPS, e la foto la scatta l'operaio fra le due timbrature, quindi a una lettura rigorosa non si può dire che fra entrata e uscita non venga registrato niente, ma solo che non viene registrato nulla in automatico. Non è tracciamento, perché lo decide la persona e quel punto non finisce su una mappa dei movimenti, ma è bene che l'informativa lo dica.[223]

Nel registro le coordinate si cancellano dopo dodici mesi, con un periodo che l'azienda può stringere fino a trenta giorni, e il meccanismo gira ogni

221. [Documento interno GeoTapp, non pubblico] GeoTapp, scheda interna dei claim verificati sul codice (22 settembre 2026), documento interno *Documento interno, non pubblico. Ogni affermazione sul prodotto di questa guida e' presa da li'. (docs/stampa/scheda-claim.md)*

222. [Documento interno GeoTapp, non pubblico] GeoTapp, scheda interna dei claim verificati sul codice (22 settembre 2026), documento interno *Documento interno, non pubblico. Ogni affermazione sul prodotto di questa guida e' presa da li'. (docs/stampa/scheda-claim.md)*

notte. Nei report già consegnati, invece, le coordinate restano, perché sono documenti sigillati che seguono il termine di conservazione previsto dalla legge, e le copie che hai già mandato a un cliente non si richiamano, come per qualunque documento consegnato.[224]

GeoTapp ti dà già una parte della documentazione che serve in un'istanza o in un'ispezione, cioè l'informativa firmata dai lavoratori, con data, dispositivo e versione del testo accettato, e il registro delle timbrature, esportabile in CSV ed Excel. Sono materiali che aiutano a rispondere a un ispettore, non una garanzia di essere in regola, perché l'informativa firmata dimostra che il lavoratore l'ha ricevuta e non che sia sufficiente. L'accordo sindacale o l'istanza all'Ispettorato restano a carico del datore di lavoro, e la valutazione sulla loro necessità resta al tuo consulente.[225]

Soprattutto, nessuno strumento ti rende a posto da solo, e questo vale anche per il nostro. Registrare la posizione solo a un gesto è una scelta di progetto che va nella direzione che il Garante ha indicato nel 2016 e che il tribunale di Cosenza ha valorizzato nel 2026, ma non ti esonera dalla domanda sull'articolo 4. Come hai visto nel capitolo 3, l'Ispettorato per un'app molto simile ha chiesto la procedura del comma 1, quindi accordo sindacale o autorizzazione restano da valutare con il tuo consulente. E restano l'informativa, la valutazione d'impatto e il tempo di conservazione, che sono tuoi in quanto titolare. Un buon strumento fa una cosa sola, rende facile non esagerare.

---

223. [Documento interno GeoTapp, non pubblico] GeoTapp, scheda interna dei claim verificati sul codice (22 settembre 2026), documento interno *Documento interno, non pubblico. Ogni affermazione sul prodotto di questa guida e' presa da li'. (docs/stampa/scheda-claim.md)*

224. [Documento interno GeoTapp, non pubblico] GeoTapp, scheda interna dei claim verificati sul codice (22 settembre 2026), documento interno *Documento interno, non pubblico. Ogni affermazione sul prodotto di questa guida e' presa da li'. (docs/stampa/scheda-claim.md)*

225. [Documento interno GeoTapp, non pubblico] GeoTapp, documento di accettazione dell'informativa generato da Flow (piè di pagina, file consent_texts.dart) ed esportazione delle timbrature (documentazione interna di prodotto) *Documenti interni, non pubblici; la presenza del documento nel flusso reale non è stata provata end to end. (docs interni)*

CAPITOLO 17

Venticinque domande frequenti

Le risposte sono brevi di proposito, e ognuna rinvia ai capitoli dove la questione è sviluppata.

1. Posso far timbrare con la posizione senza accordo sindacale?

Dipende dallo strumento e non c'è una risposta valida per tutti. L'Ispettorato legge il secondo comma in modo stretto e per un'app di corrieri ha chiesto l'autorizzazione, il tribunale di Cosenza ha deciso diversamente in un caso con garanzie specifiche (capitoli 3 e 4). Con rappresentanze in azienda la strada prudente è l'accordo.[226,227]

2. Basta far firmare il consenso ai lavoratori?

No. Il consenso nel rapporto di lavoro è quasi sempre una base debole, e il consenso individuale non sostituisce né l'accordo né l'autorizzazione dell'articolo 4.[228,229]

3. Con un accordo sindacale sono al riparo dal Garante?

No. L'accordo è una condizione necessaria ma non sempre sufficiente, come ha detto il Garante nel caso ligure, richiamando la Corte di giustizia che lo aveva già affermato nel 2024.[230,231]

---

226. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Nota INL n. 9728 del 12 novembre 2019 (app per corrieri), PDF riprodotto da EBINTER *Riproduzione dell'atto su un sito di terzi.* https://www.ebinter.it/ebinter-site/wp-content/uploads/2019/12/nota_INL_9728_19.pdf

227. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1 luglio 2026, copia integrale anonimizzata di 14 pagine (Avvocati Giuslavoristi Italiani) *Non e' una copia certificata dalla cancelleria. Numero, data ed esito sono confermati dal Garante (scheda 10128005).* https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1785231681068.pdf

228. [Fonte ufficiale] EDPB, Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento 2016/679, adottate il 4 maggio 2020 (testo inglese, PDF) *Paragrafi 21 e 22 letti il 22 ottobre 2026 sul PDF.* https://www.edpb.europa.eu/system/files/documents/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf

229. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Nota INL n. 2572 del 14 aprile 2023, testo conservato dalla banca dati Olympus *Riproduzione dell'atto, non pubblicazione dell'Ispettorato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29891:inl2572_23&catid=6&Itemid=137

4. Serve la DPIA anche se rilevo la posizione solo alla timbratura?

Conviene farla. Dipende dai criteri delle linee guida europee, ma i dipendenti sono soggetti vulnerabili e il monitoraggio può essere sistematico, e la valutazione ti serve in ogni caso come prova delle scelte fatte (capitolo 11).[232]

5. Per quanto posso conservare la posizione?

Non c'è un termine unico. Per le guardie giurate il Garante nel 2018 ha indicato 24 ore, salvo periodi più lunghi motivati dalle finalità, 180 giorni sono stati giudicati eccessivi nel 2025, e sei mesi non sono stati censurati nel caso ligure (capitolo 5, tabella).[233,234,235]

6. Posso usare la posizione per contestare un'assenza o un ritardo?

Solo se i dati sono stati raccolti in modo lecito e se il lavoratore è stato informato come richiede l'articolo 4, comma 3. Nel caso ligure l'uso in un procedimento disciplinare è stato giudicato illecito.[236,237]

---

230. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

231. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Corte di giustizia UE, sentenza del 19 dicembre 2024, causa C-65/23, MK contro K GmbH, edizione provvisoria (EUR-Lex, ECLI:EU:C:2024:1051) *Richiamata dal Garante nel provvedimento 382/2026. Dispositivo letto il 23 ottobre 2026 sulla stampa dell'edizione provvisoria della Curia, ripubblicata da un sito di terzi (lentepubblica.it); la pagina di EUR-Lex non restituisce il testo agli strumenti automatici.* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2024:1051

232. [Fonte ufficiale] Gruppo di lavoro articolo 29, linee guida sulla valutazione d'impatto (WP248 rev.01), adottate il 4 aprile 2017 e riviste il 4 ottobre 2017 (PDF) *Nove criteri e regola dei due criteri letti il 22 ottobre 2026 sul PDF.* https://ec.europa.eu/newsroom/article29/redirection/document/47711

233. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 232 del 18 aprile 2018, doc. web n. 9358266 (verifica preliminare Sicuritalia, guardie giurate) *Letto il 22 ottobre 2026. Precedente al GDPR.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9358266

234. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

235. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

236. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, testo vigente (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Ultimo aggiornamento indicato dalla pagina: atto del 05/11/2025; testo attuale in vigore dall'8 ottobre 2016.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art4

7. Posso vedere la posizione dei lavoratori in tempo reale?

Se lo strumento lo permette, devi spiegare le ragioni all'Ispettorato nella relazione e prepararti al giudizio di proporzionalità. Il sistema ligure che lo permetteva è stato censurato, anche se non c'erano prove dell'uso.[238,239]

8. Il lavoratore può spegnere la localizzazione in pausa?

È una cautela che l'Ispettorato chiede e che il Garante ha richiesto per le guardie giurate. L'impossibilità di spegnerla in pausa è stata tra i fatti rilevanti del caso ligure.[240,241,242]

9. E se il lavoratore usa il suo telefono personale?

Il provvedimento del 2016 ha ammesso un'app su smartphone personali a condizione che l'uso non fosse obbligatorio, con alternative tradizionali, e con altre prescrizioni. È un precedente, non una regola generale.[243]

10. Quali dati posso mandare al cliente nel rapportino?

Non abbiamo trovato decisioni specifiche. Valgono minimizzazione e finalità, quindi solo quelli necessari a documentare il lavoro, e tieni presente che una copia consegnata non si richiama.[244]

---

237. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

238. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

239. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

240. [Atto ufficiale riprodotto da terzi] Nota INL n. 2572 del 14 aprile 2023, testo conservato dalla banca dati Olympus *Riproduzione dell'atto, non pubblicazione dell'Ispettorato.* https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29891:inl2572_23&catid=6&Itemid=137

241. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 232 del 18 aprile 2018, doc. web n. 9358266 (verifica preliminare Sicuritalia, guardie giurate) *Letto il 22 ottobre 2026. Precedente al GDPR.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9358266

242. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

243. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 350 dell'8 settembre 2016, doc. web n. 5497522 (verifica preliminare Manpower) *Letto il 22 ottobre 2026. Contiene adempimenti del vecchio Codice privacy (notificazione) oggi superati.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522

11. Che cosa rischio se non faccio niente?

Sul piano dell'articolo 4, conseguenze penali per la violazione del comma 1. Sul piano del GDPR, sanzioni fino ai massimali dell'articolo 83, che nei casi visti sono andate da 6.000 a 120.000 euro. E dati inutilizzabili.[245,246,247]

12. Quanto tempo ho per rispondere a un lavoratore che chiede i suoi dati?

Un mese, prorogabile di due in casi complessi con motivazione. Con sistemi integralmente automatizzati, in più, il decreto trasparenza prevede trenta giorni per la risposta scritta.[248,249]

13. Che cosa devo fare se i dati vengono persi o esposti?

Notificare la violazione al Garante senza ingiustificato ritardo e, se possibile, entro 72 ore da quando l'hai scoperta, salvo che sia improbabile un rischio per le persone.[250]

14. Devo tenere il registro dei trattamenti anche se ho pochi dipendenti?

Probabilmente sì, perché l'esenzione sotto i 250 dipendenti cade se il trattamento non è occasionale, e le timbrature non lo sono.[251]

---

244. [Fonte ufficiale] Regolamento (UE) 2016/679, testo ufficiale (EUR-Lex) *Gli articoli citati sono stati letti sulla riproduzione di privacy-regulation.eu e confrontati con le citazioni dei provvedimenti.* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

245. [Fonte ufficiale] Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 171 (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Testo in vigore dal 19 settembre 2018.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art171

246. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 38, sanzioni penali (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Il testo esprime ancora gli importi in lire.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art38

247. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 83 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 4 e 5. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/83.htm

248. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 12 (riproduzione in italiano) *Paragrafo 3. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/12.htm

249. [Fonte ufficiale] Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, art. 1-bis (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-26;152~art1bis

250. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 33 (riproduzione in italiano) *Paragrafo 1. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/33.htm

251. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 30 (riproduzione in italiano) *Paragrafo 5. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/30.htm

15. Il fornitore del software è responsabile se qualcosa va storto?

Il titolare resta tu. Il fornitore è di norma responsabile del trattamento e ha obblighi propri verso di te, ma nei casi visti la sanzione ha colpito l'azienda che aveva scelto e configurato lo strumento.[252,253]

16. Posso usare la posizione per calcolare i rimborsi chilometrici?

I dati di posizione sono stati usati per questo scopo nel caso dei lettori di contatori, e non è stato quello il problema. Il problema era non dare ai lavoratori i dati che chiedevano per verificarli.[254]

17. La sentenza di Cosenza vale per tutti?

No. È una sentenza di un tribunale, non della Cassazione, su un caso con concertazione sindacale e garanzie specifiche, e non risultano fonti pubbliche su impugnazioni o passaggio in giudicato. È un argomento solido, non una regola.[255,256]

18. Ho un accordo del 2018. Va bene ancora?

Un accordo valido non basta da solo. Nel caso ligure l'accordo del 2018 c'era e il Garante lo ha considerato condizione necessaria ma non sempre sufficiente, perché restavano minimizzazione, finalità, valutazione d'impatto e uso dei dati. E se nel frattempo cambi il sistema, rivedi anche l'accordo.[257]

---

252. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 28 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 2 e 3. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/28.htm

253. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

254. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 403 del 14 settembre 2023, doc. web n. 9936174 (Shardana Working Soc. Coop., diritto di accesso) *Letto il 22 ottobre 2026. La pagina lo segnala come impugnato.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9936174

255. [Riportato dalla ricerca approfondita, non riletto alla fonte] Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1 luglio 2026, copia integrale anonimizzata di 14 pagine (Avvocati Giuslavoristi Italiani) *Non e' una copia certificata dalla cancelleria. Numero, data ed esito sono confermati dal Garante (scheda 10128005).* https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1785231681068.pdf

256. [Fonte ufficiale] Garante privacy, scheda del provvedimento n. 135 del 13 marzo 2025, doc. web n. 10128005, con avviso di rimozione *Letto il 22 ottobre 2026. Il testo del provvedimento e' rimosso "in ottemperanza" alla sentenza del Tribunale di Cosenza 972/2026.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10128005

257. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026, doc. web n. 10259916 (Azienda Tutela della Salute per la Liguria) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259916

19. L'articolo 4 vale anche per collaboratori e partite IVA?

L'articolo 4 riguarda i lavoratori subordinati, ma il GDPR protegge chiunque, quindi informativa e minimizzazione servono anche a loro.[258,259]

20. Chi controlla che io sia in regola?

Due autorità diverse. L'Ispettorato del lavoro autorizza e vigila sull'articolo 4. Il Garante per la protezione dei dati applica il GDPR e sanziona anche il mancato rispetto delle garanzie dell'articolo 4 attraverso l'articolo 114 del Codice privacy. Le violazioni penali sono del giudice.[260,261]

21. Posso cancellare i dati prima del termine che ho scelto?

Sì, se non c'è un obbligo di legge che ti impone di tenerli. Gli orari e i documenti paga hanno termini propri, come il libro unico del lavoro, da non confondere con la posizione.[262]

22. Che cosa dico a un ispettore che mi chiede di vedere il sistema?

Mostri quello che hai prodotto nel percorso dei dieci passi. Descrizione del sistema, accordo o autorizzazione, informativa consegnata, valutazione d'impatto, registro, contratto con il fornitore (capitolo 9).

---

258. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, testo vigente (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Ultimo aggiornamento indicato dalla pagina: atto del 05/11/2025; testo attuale in vigore dall'8 ottobre 2016.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art4

259. [Fonte ufficiale] Regolamento (UE) 2016/679, testo ufficiale (EUR-Lex) *Gli articoli citati sono stati letti sulla riproduzione di privacy-regulation.eu e confrontati con le citazioni dei provvedimenti.* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

260. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, testo vigente (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Ultimo aggiornamento indicato dalla pagina: atto del 05/11/2025; testo attuale in vigore dall'8 ottobre 2016.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art4

261. [Fonte ufficiale] Regolamento (UE) 2016/679, testo ufficiale (EUR-Lex) *Gli articoli citati sono stati letti sulla riproduzione di privacy-regulation.eu e confrontati con le citazioni dei provvedimenti.* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

262. [Commento di terzi] Decreto ministeriale 9 luglio 2008, modalita' di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro (testo riportato da Fisco e Tasse) *Cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008. Il testo ufficiale non e' stato letto da me.* https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/10274-libro-unico-del-lavoro-modalita-di-tenuta-e-conservazione-decreto-9-luglio-2008.html

23. Un modello di informativa trovato online va bene?

Va adattato riga per riga. Il caso dei trasporti dimostra cosa succede con un'informativa che non corrisponde al trattamento reale.[263]

24. Quando devo rifare la valutazione d'impatto?

Almeno quando cambia il rischio, per esempio se aggiungi funzioni, cambi fornitore, allunghi la conservazione o usi i dati per uno scopo nuovo.[264]

25. GeoTapp mi mette in regola?

No, nessuno strumento lo fa da solo. GeoTapp è sviluppato per rilevare la posizione solo a un gesto del lavoratore e ti dà una parte della documentazione, ma accordo, istanza, valutazione d'impatto e informativa sono tuoi (capitolo 16).

263. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10112287 (Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.) *Letto il 22 ottobre 2026 sul sito del Garante.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287

264. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 35, paragrafi 7, 9 e 11 (riproduzione in italiano) *Contenuto minimo, parere degli interessati, riesame.* https://www.privacy-regulation.eu/it/35.htm

Glossario

Accordo collettivo. intesa con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU), oppure, per le imprese con unità in più province o regioni, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che, in alternativa all'autorizzazione, permette l'installazione degli strumenti del comma 1 dell'articolo 4.

Autorizzazione dell'Ispettorato. provvedimento dell'INL, della sede territoriale o centrale, che sostituisce l'accordo quando manca.

Base giuridica. la ragione per cui il trattamento è lecito (esecuzione del contratto, obbligo di legge, legittimo interesse, consenso e altre previste dall'articolo 6).

Comma 1 e comma 2 dell'articolo 4. il primo regola gli strumenti da cui deriva anche un controllo a distanza, il secondo esclude dalla procedura gli strumenti di lavoro e di registrazione di accessi e presenze.

DPIA. valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, prevista dall'articolo 35.

Doc web. numero con cui il Garante identifica ogni documento pubblicato sul suo sito.

EDPB. Comitato europeo per la protezione dei dati, che ha sostituito il gruppo di lavoro dei garanti europei (WP29).

Garante. Garante per la protezione dei dati personali, autorità italiana che applica il GDPR.

INL e ITL. Ispettorato nazionale del lavoro e Ispettorato territoriale del lavoro, che autorizzano e vigilano sull'articolo 4.

Interessato. la persona a cui i dati si riferiscono, qui il lavoratore.

Limitazione della conservazione. principio per cui i dati si tengono solo per il tempo necessario alle finalità.

Minimizzazione. principio per cui si raccolgono solo i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario.

Ordinanza-ingiunzione. provvedimento con cui il Garante accerta una violazione e impone il pagamento di una sanzione.

Definizione agevolata. possibilità di chiudere il procedimento pagando la metà della sanzione entro trenta giorni, prevista dal Codice privacy.

Pseudonimizzazione. trattamento dei dati in modo che non si possano attribuire a una persona senza informazioni aggiuntive, indicata dall'Ispettorato fra le cautele di norma da prevedere.

RSA e RSU. rappresentanze sindacali aziendali e rappresentanza sindacale unitaria.

Responsabile del trattamento. chi tratta i dati per conto del titolare, per esempio il fornitore del software, in base a un contratto dell'articolo 28.

Titolare del trattamento. chi decide finalità e mezzi del trattamento, qui il datore di lavoro.

WP29 e WP249, WP248. il gruppo di lavoro dei garanti europei prima del GDPR e due suoi documenti, il parere sul lavoro e le linee guida sulla DPIA.

APPENDICE A

Cronologia dei documenti citati

Data	Documento	Natura
20/05/1970	Legge 300, art. 4 e art. 38	Legge
08/09/2016	Garante, provv. 350 (app presenze)	Provvedimento
18/04/2018	Garante, provv. 232 (guardie giurate)	Provvedimento
07/11/2016	INL, circolare 2 (GPS)	Circolare
19/02/2018	INL, circolare 5	Circolare
28/06/2018	Garante, provv. 396 (GPS veicoli)	Provvedimento
11/10/2018	Garante, provv. 467 (elenco DPIA)	Provvedimento
12/11/2019	INL, nota 9728 (app corrieri)	Nota, copia di terzi; originale non individuato
14/04/2023	INL, circolare 2572 (richiamata dalla nota 1511)	Circolare, originale non individuato
14/09/2023	Garante, provv. 403 (accesso ai dati di posizione)	Provvedimento
19/12/2024	CGUE, causa C-65/23	Sentenza
16/01/2025	Garante, provv. 7 (trasporti)	Provvedimento
13/03/2025	Garante, provv. 135 (Time Relax)	Provvedimento, poi annullato
26/05/2025	INL, nota 4757	Nota
18/12/2025	Garante, provv. 755 (Pioneer)	Provvedimento
28/01/2026	INL, nota 831 (RENTRI)	Nota
16/02/2026	INL, nota 1511 (guardie giurate)	Nota
16/02/2026	Cassazione, ordinanza 3462 (GPS e identificabilita')	Ordinanza
14/04/2026	Cassazione, ordinanza 9374 (GPS e identificabilita')	Ordinanza
28/05/2026	Garante, provv. 382 (ATS Liguria)	Provvedimento
28/05/2026	Garante, provv. 389 (Pinna Trasporti)	Provvedimento
01/07/2026	Tribunale di Cosenza, sentenza 972	Sentenza
06/08/2026	Garante, provv. 585 (La Patria)	Provvedimento

APPENDICE B

Che cosa è stato letto e che cosa no

Questa appendice esiste per rispetto del lettore. Una guida che cita provvedimenti deve dire con quale grado di certezza lo fa.

Letto direttamente alla fonte, il 22 ottobre 2026

Il testo dell'articolo 4 dello Statuto, dell'articolo 38 dello Statuto, degli articoli 114 e 171 del Codice privacy, dell'articolo 39 del decreto-legge 112 del 2008, dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 152 del 1997. Gli articoli 12, 30, 33, 35, 83 e 88 del GDPR, su una riproduzione in italiano. I provvedimenti del Garante 7/2025, 382/2026, 755/2025, 396/2018 e 350/2016 sul sito dell'Autorità. Le linee guida EDPB 5/2020 (paragrafi 21 e 22) e il parere WP249 (sezioni 6.2 e 5.7) sui PDF originali. Le note INL 831/2026 e 1511/2026 sui PDF dell'Ispettorato. L'Allegato 1 al provvedimento 467/2018, voce 5, e i provvedimenti 389/2026 e 585/2026 (riscontrati il 23 ottobre). I provvedimenti del Garante 232/2018 e 403/2023 sul sito dell'Autorità, i moduli INL 1.1 e 1.2 con le istruzioni di compilazione sul sito dell'Ispettorato e le linee guida WP248 sulla valutazione d'impatto sul PDF originale, con i nove criteri e la regola dei due criteri.

Riportato da una ricerca approfondita e non riletto alla fonte

Il contenuto della sentenza di Cosenza (copia di un'associazione di avvocati, non certificata). Le motivazioni del provvedimento 135/2025, che sul sito del Garante non è più disponibile. Le note INL 4757/2025 e 9728/2019, la circolare 2572/2023 (di cui abbiamo visto il richiamo nella nota 1511) e le circolari 2/2016 e 5/2018, in riproduzioni di terzi. Il richiamo del Garante alla sentenza della Corte di giustizia C-65/23, di cui abbiamo letto il dispositivo sull'edizione provvisoria ripubblicata da un sito di terzi. Il fatto che nel caso Pioneer non fosse attiva la geolocalizzazione, che il nostro riscontro sul sito del Garante non contraddice ma non ha verificato riga per riga.

Non confermato

- Il testo ufficiale delle due ordinanze di Cassazione del 2026 (n. 3462 e n. 9374), lette su una riproduzione di una banca dati universitaria. Alcune fonti secondarie indicano per la prima una data diversa.
- La conversione in euro dell'ammenda dell'articolo 38 dello Statuto. Il testo di legge è in lire e i commenti danno cifre diverse.
- L'eventuale impugnazione della sentenza di Cosenza e il suo passaggio in giudicato. Nessuna fonte pubblica li documenta.
- La qualificazione di una semplice app di timbratura rispetto all'articolo 1-bis del d.lgs. 152/1997, su cui non abbiamo trovato decisioni.

APPENDICE C

Modello di informativa per squadre sul campo

Come usarlo. È una traccia, non un testo da copiare. Le parti fra parentesi quadre sono da compilare o da cancellare in base a come funziona davvero il tuo sistema, e ogni affermazione deve corrispondere al trattamento reale, perché il Garante ha sanzionato informative che non lo facevano. Il contenuto minimo viene dall'articolo 13 del GDPR e dall'articolo 4, comma 3, dello Statuto, e la base giuridica di ogni finalità va confermata con il tuo consulente.[265,266]

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI LAVORATORI

Registrazione di presenze, posizione e foto di prova del lavoro

1. Titolare del trattamento. [Ragione sociale], con sede in [indirizzo], [partita IVA], contattabile all'indirizzo [email o PEC]. [Se nominato, responsabile della protezione dei dati: nome e contatti.]

2. Che cosa registriamo e quando. Quando premi il pulsante di [entrata / inizio pausa / fine pausa / uscita] l'applicazione registra [giorno e ora, il tuo nome, il luogo in cui ti trovi (coordinate)]. Quando scatti una foto di prova del lavoro l'applicazione registra [la foto, la data e l'ora, il punto in cui ti trovi]. [Fra una registrazione e l'altra l'applicazione non rileva la tua posizione in automatico.] [Indica se sono previste altre rilevazioni, e quali.]

3. Perché lo facciamo e su quale base.

265. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 13 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 1, 2 e 3. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/13.htm

266. [Fonte ufficiale] Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, testo vigente (Normattiva) *Letto il 22 ottobre 2026. Ultimo aggiornamento indicato dalla pagina: atto del 05/11/2025; testo attuale in vigore dall'8 ottobre 2016.* https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art4

Finalità	Base giuridica	Note
Registrare l'orario di lavoro per pagare le ore e tenere il libro unico del lavoro	[Esecuzione del contratto / obbligo di legge: da confermare con il consulente]	Termini di conservazione propri
Documentare ai clienti committenti che l'intervento è stato eseguito	[Legittimo interesse, con bilanciamento scritto]	Descrivi qui il legittimo interesse
[Altra finalità, una per riga]	[Base]	[Note]

Non usiamo il consenso come base per questi trattamenti. Se ti chiediamo di firmare questo documento è soltanto per provare che l'hai ricevuto.

4. Chi può vedere i tuoi dati. [Elenca i ruoli, per esempio amministrazione, responsabile di commessa, titolare, e per quali scopi.] [Indica se è prevista la visualizzazione in tempo reale e perché; se non è prevista, scrivilo.] I dati possono essere trattati dal fornitore del servizio, [ragione sociale], che li tratta per nostro conto in qualità di responsabile del trattamento. [Indica se i dati o i rapportini vengono comunicati ai clienti committenti e quali dati contengono.]

5. Per quanto tempo conserviamo i dati. [Posizione: periodo e motivo.] [Foto: periodo e motivo.] [Orari e presenze: periodo previsto dalla legge per il libro unico del lavoro e documentazione correlata.] Alla scadenza i dati vengono cancellati [o resi anonimi]. [Se alcuni documenti consegnati ai clienti contengono la posizione e non possono essere richiamati, dillo qui.]

6. I tuoi diritti. Puoi chiederci in ogni momento di sapere se trattiamo dati che ti riguardano e di averne copia, e puoi chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, oppure opporti al trattamento, e hai diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalla legge. Ti risponderemo entro un mese. Puoi scrivere a [contatto]. Puoi anche proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

6 bis. Trasferimenti fuori dallo Spazio economico europeo. [Se i server sono nello Spazio economico europeo: indica dove si trovano e scrivi che non ci sono trasferimenti fuori da quello spazio. Altrimenti: indica il paese di destinazione, la garanzia adottata (decisione di adeguatezza o clausole contrattuali standard) e come ottenerne copia.]

7. Il conferimento dei dati. [Indica se fornire i dati è obbligatorio per legge o per contratto e che cosa accade se non li fornisci.]

8. Decisioni automatizzate. [Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato né alcuna profilazione. / Descrivi la logica, se esiste.]

9. Controlli e uso dei dati nel rapporto di lavoro. [Per lo strumento descritto abbiamo stipulato l'accordo con le rappresentanze sindacali del [data] / ottenuto l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro n. [numero] del [data] / ritenuto, dopo valutazione, che si tratti di strumento di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 300/1970: scegli la formula vera e fai verificare la scelta.] I dati raccolti possono essere usati per [elenca gli scopi connessi al rapporto di lavoro] e per nessun altro scopo. [Indica con quali modalità e da chi vengono effettuati eventuali controlli.]

10. Versione. Versione [numero], del [data]. Ti sarà consegnata una nuova versione ogni volta che cambia il modo in cui funziona il sistema.

Presa visione. Il sottoscritto [nome] dichiara di aver ricevuto e letto la presente informativa, versione [numero], il [data]. Firma: [____]. *Questa firma prova la consegna del documento e non costituisce consenso al trattamento.*

APPENDICE D

Traccia di valutazione d'impatto (DPIA) leggera

Segue il contenuto minimo dell'articolo 35, paragrafo 7, del GDPR. È pensata per strumenti di timbratura con poche funzioni e va ampliata se il sistema ne ha di più.[267]

1. Descrizione sistematica del trattamento (art. 35, par. 7, lett. a)

- Nome del sistema, fornitore, versione, data di avvio prevista.
- Quali dati si raccolgono, in quali momenti, con quale strumento e con quale precisione. Specifica se e quando la posizione viene rilevata.
- Chi vede i dati, con quali profili di accesso, e se esiste una visualizzazione in tempo reale.
- Dove stanno i dati, per quanto tempo, come si cancellano.
- Chi sono gli interessati (numero e tipi di lavoratori).
- Le finalità, una per una, e la base giuridica di ciascuna.

2. Necessità e proporzionalità (lett. b)

Finalità	Dato raccolto	Perché serve	Alternativa meno invasiva valutata	Perché è stata scartata
[Esempio: documentare la presenza al committente]	[Posizione al momento della timbratura]	[Motivo]	[Solo orario e sede]	[Motivo]

267. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 35, paragrafi 7, 9 e 11 (riproduzione in italiano) *Contenuto minimo, parere degli interessati, riesame.* https://www.privacy-regulation.eu/it/35.htm

3. Rischi per i diritti e le libertà delle persone (lett. c)

Rischio	Come potrebbe verificarsi	Gravità	Probabilità
Essere seguiti oltre il necessario	[Rilevazione frequente o in sottofondo]	[Alta/media/bassa]	[Alta/media/bassa]
Uso dei dati per scopi diversi da quelli dichiarati	[Uso disciplinare senza i presupposti]		
Conservazione eccessiva	[Termini non applicati]		
Accessi non necessari	[Troppi utenti, anche di altre società]		
Dati dei lavoratori nei documenti ai clienti	[Coordinate nel rapportino]		
Perdita o esposizione dei dati	[Incidente del fornitore]		

4. Misure previste (lett. d)

- Misure di progetto, per esempio rilevare solo a un gesto, non rilevare in sottofondo, spegnere la localizzazione in pausa.
- Misure organizzative, per esempio profili di accesso, istruzioni scritte agli incaricati, procedura per le richieste degli interessati.
- Misure tecniche e di sicurezza, concordate con il fornitore.
- Informazione ai lavoratori e, se opportuno, parere dei rappresentanti (art. 35, par. 9).

5. Decisione, responsabile e riesame

Esito della valutazione: [il trattamento procede / procede con le misure indicate / non procede]. Responsabile: [nome]. Data: [giorno]. Data del prossimo riesame: [giorno], e in ogni caso quando cambiano le funzioni, il fornitore o i tempi di conservazione (art. 35, par. 11).[268]

268. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 35, paragrafi 7, 9 e 11 (riproduzione in italiano) *Contenuto minimo, parere degli interessati, riesame.* https://www.privacy-regulation.eu/it/35.htm

APPENDICE E

Scheda del registro dei trattamenti

Contenuto dell'articolo 30, paragrafo 1. Il registro va tenuto per iscritto, anche in formato elettronico, e messo a disposizione del Garante su richiesta.[269]

Campo (art. 30)	Esempio da compilare
a) Titolare, contitolare, DPO	[Ragione sociale, contatti, eventuale DPO]
b) Finalità	[Registrazione orari; documentazione al committente; altre]
c) Categorie di interessati e di dati	[Lavoratori; nome, orario, posizione alla timbratura, foto di prova]
d) Categorie di destinatari	[Fornitore del servizio; consulente del lavoro; committenti]
e) Trasferimenti verso paesi terzi	[Nessuno / indicare destinatario e garanzie]
f) Termini di cancellazione	[Posizione: periodo; foto: periodo; orari: termine di legge]
g) Misure di sicurezza	[Descrizione generale, con rinvio al documento del fornitore]

269. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 30, paragrafi 1, 3 e 4 (riproduzione in italiano) *Contenuto del registro, forma scritta, messa a disposizione dell'autorita'.* https://www.privacy-regulation.eu/it/30.htm

APPENDICE F

Traccia della relazione tecnica per l'istanza all'Ispettorato

Questa traccia riprende i punti che i moduli INL 1.1 e 1.2 chiedono di illustrare nella relazione firmata dal legale rappresentante. Va compilata con il sistema reale e con il suo fornitore.[270,271]

- Esigenze poste a fondamento dell'istanza (organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale), spiegate in dettaglio e, per la sicurezza, con l'estratto del documento di valutazione dei rischi se utile.
- Come il sistema consente di esercitare un controllo a distanza sull'attività dei lavoratori, per esempio il controllo del posizionamento, con la descrizione precisa di quando la posizione viene rilevata.
- Se esiste la possibilità di visualizzare i dati in tempo reale e, in caso affermativo, le ragioni di questa scelta; il sistema di registrazione degli accessi.
- Se il lavoratore può conoscere e disattivare la rilevazione, e in quali occasioni.
- Come funziona il dispositivo di immagazzinamento dei dati.
- Modalità e tempi di conservazione dei dati e loro gestione, con una giustificazione puntuale quanto più il periodo è lungo.
- Modalità e motivazioni di accesso ai dati, chi accede e in quali occasioni.
- Ogni altra informazione utile a illustrare lo strumento.

Allegati da prevedere secondo il modulo: copia della documentazione che prova il mancato accordo, elenco editabile delle unità produttive se più

270. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

d'una, dichiarazione sostitutiva per le marche da bollo (modello INL 1.4) o le marche, documento d'identità se la firma non è digitale.[272]

271. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.2, istanza di autorizzazione all'installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto il 23 ottobre 2026 nelle parti essenziali (frontespizio, premessa, dichiarazioni, relazione, marche da bollo).* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.2-Istanza-Videosorveglianza-Installazione-GPS.pdf

272. [Fonte ufficiale] Modulo INL 1.1, istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (PDF, sito dell'Ispettorato) *Letto per intero il 22 ottobre 2026, comprese le istruzioni di compilazione.* https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/INL-1.1-Istanza-Videosorveglianza-Altri-Sistemi-rev.pdf

APPENDICE G

Traccia di risposta a una richiesta di accesso

Da adattare e da far rileggere. Il contenuto minimo viene dall'articolo 15, e i tempi dall'articolo 12.[273,274]

Oggetto: Riscontro alla Sua richiesta di accesso ai dati personali del [data].

Gentile [nome], abbiamo ricevuto il [data] la Sua richiesta di accesso ai dati personali che La riguardano, e Le rispondiamo entro il termine previsto dall'articolo 12 del regolamento europeo 2016/679.

Dati trattati. Alleghiamo copia dei dati che La riguardano, in formato [CSV / PDF], estratti da [sistema], e relativi al periodo dal [data] al [data]. I dati comprendono [elenco delle categorie: orari, luoghi di timbratura, foto, altro].

Finalità e base giuridica. I dati sono trattati per [finalità], sulla base di [base giuridica]. [Spiegazione specifica del suo caso, senza rinviare alla sola informativa.]

Destinatari, conservazione, origine. I dati sono comunicati a [categorie di destinatari]. Sono conservati per [periodo] oppure fino a [criterio]. Provengono [da Lei, attraverso l'applicazione / da altri sistemi: specificare].

Diritti e reclamo. Può chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento oppure opporsi al trattamento nei casi previsti, e può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Decisioni automatizzate. [Non vengono adottate decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati. / Indicare logica e conseguenze.]

Informazioni non fornite. [Se hai omesso o oscurato qualcosa, per esempio dati di terzi (art. 15, par. 4), indicalo, spiega perché e dì cosa puoi fornire in alternativa. Il Garante ha sanzionato proprio la mancata spiegazione delle ragioni per cui non si rispondeva compiutamente.][275]

273. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 15 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 1-4. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/15.htm
274. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 12 (riproduzione in italiano) *Paragrafo 3. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/12.htm

Cordiali saluti. [Nome e ruolo di chi firma, e contatto per ulteriori richieste.]

275. [Fonte ufficiale] Garante privacy, provvedimento n. 403 del 14 settembre 2023, doc. web n. 9936174 (Shardana Working Soc. Coop., diritto di accesso) *Letto il 22 ottobre 2026. La pagina lo segnala come impugnato.* https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9936174

APPENDICE H

Clausole da cercare nel contratto con il fornitore

L'articolo 28, paragrafo 3, prevede che il trattamento effettuato dal responsabile sia disciplinato da un contratto che indichi materia, durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati e categorie di interessati, e che preveda in particolare gli obblighi che seguono.[276] Ti serve una checklist per confrontare il contratto che ti propongono.

Clausola (art. 28, par. 3)	Cosa verificare nel contratto
a) Trattamento su istruzioni documentate	Il fornitore agisce solo su tue istruzioni scritte, anche per i trasferimenti verso paesi terzi
b) Riservatezza del personale	Chi tratta i dati è vincolato alla riservatezza
c) Misure di sicurezza (art. 32)	Misure descritte, non solo richiamate
d) Sub-responsabili	Autorizzazione tua, specifica o generale, e obbligo di avvisarti delle modifiche
e) Assistenza per i diritti degli interessati	Il fornitore ti aiuta a rispondere alle richieste (accesso, cancellazione)
f) Assistenza su sicurezza, violazioni e DPIA	Notifica tempestiva delle violazioni; supporto per la valutazione d'impatto
g) Cancellazione o restituzione	Che cosa succede ai dati quando finisce il rapporto
h) Informazioni e verifiche	Informazioni per dimostrare la conformità; ispezioni e revisioni

Questo vale in aggiunta alle domande tecniche del capitolo 8: quando si rileva la posizione, quanto si conserva, cosa vede l'ufficio.

276. [Fonte ufficiale] GDPR, art. 28 (riproduzione in italiano) *Paragrafi 2 e 3. Testo ufficiale su EUR-Lex.* https://www.privacy-regulation.eu/it/28.htm

Informazioni sul documento. Bozza 3, stato al 23 ottobre 2026. Non è ancora stata sottoposta a revisione di un consulente del lavoro o di un avvocato giuslavorista. I collegamenti nelle note rinviano alle fonti consultate.